第十编　互联网重构欲望——2000—2020

——从VCD、网吧与门户网站，到香港合法网投、澳门超级赌场、台湾网络彩券与移动平台

> 完整中国史增订说明（港澳台版）：本版以已经完成的第十编为母本，完整保留原有中国大陆互联网、网络色情、网络赌博、第三方支付与合成毒品主线，并把香港、澳门、台湾嵌入同一2000—2020编年序列。第九编已经证明，1990年代末四地拥有四套不同市场制度；进入互联网时代以后，技术并没有把这些制度差异抹平，反而使差异更清楚。
>
> 中国大陆将网络赌博整体纳入非法“开设赌场”体系，同时对互联网彩票反复暂停、整顿；合法彩票原则上仍依赖国家许可的发行销售体系。

香港则在2002年专门打击利用互联网等先进电子手段向境外庄家投注，却在2003年把足球博彩正式纳入政府授权市场，由香港赛马会独家经营，并通过电话与网上平台提供投注；这意味着“网上下注”本身不是决定合法性的因素，决定因素是经营者是否获得国家授权。

澳门在2001—2002年开放赌场赌权，引入六家承批/转批给经营体系和大规模国际资本，但赌场批给制度明确把“互动博彩（interactive gaming）”排除在赌场批给范围之外。澳门在互联网时代反而依靠实体赌场、自由行游客、贵宾厅与博彩中介人实现全球最显著的线下博彩扩张。

台湾在2002年正式废除近百年的烟酒专卖，转向“开放生产 + 税制 + 公共卫生”；公益彩券进入电脑型彩票时代，2008年运动彩券开始发行，同年11月又开放电话及互联网投注。2009年大法官释字第666号挑战“罚娼不罚嫖”，2011年修法建立“性交易专区内例外合法、专区外娼嫖皆罚”的制度；同一时期K他命、摇头丸等合成毒品与电子媒介、夜生活和青年消费进一步交织。

因此，本版第十编真正研究的不是“互联网如何统一中国”，而是：同一数字技术进入四种不同法律制度以后，为什么分别形成非法网络赌场、国家授权线上博彩、超级实体赌场

和公益/体育电子彩券。

时间范围：2000—2020
主题主线：情色信息与现实性交易 / 网络赌博与彩票 / 支付基础设施与地下金融 / 海洛因、冰毒、摇头丸及其他合成毒品
核心命题：互联网没有创造新的基础欲望，但它把信息、匹配、支付和组织成本同时压低，使一部分原本依赖固定场所的欲望市场转化为跨地域、全天候、终端化的网络市场。

摘要

2000年至2020年，是中国欲望经济由“场所组织”向“网络组织”转型的关键二十年。1978—2000年间，人口流动、个体服务业、酒店与娱乐场所已经使性交易、地下赌博和毒品消费重新形成市场；但交易仍高度依赖物理空间：消费者要进入歌舞厅、洗浴、宾馆、赌档或毒品销售网络，情色内容也主要借录像带、VCD、盗版光盘和

印刷物传播。进入二十一世纪后，互联网、宽带、即时通信、网络论坛、搜索引擎、智能手机和移动支付依次改变了这些市场的基础设施。

这一变化首先体现在信息复制成本。2000年底，中国互联网用户约2250万人；到2010年底已达4.57亿；2015年底达到6.88亿，其中手机网民6.20亿；2020年底网民规模增至9.89亿，互联网普及率70.4%。[1][2][3][4] 同一时期，网络支付由网银和银行卡在线支付逐步发展到第三方支付和手机支付。2010年人民银行《非金融机构支付服务管理办法》把网络支付、预付卡和银行卡收单纳入支付机构许可体系；到2020年底，网络支付用户已达8.54亿。[5][6] 互联网因此不再只是“看信息”的媒介，而成为搜索、沟通、交易、支付和组织同时发生的完整商业环境。

情色市场首先发生结构分裂。传统性服务仍然必须在现实空间完成，受地理、执法、人身安全和双方见面成本制约；淫秽色情信息却可以数字化复制，单位复制成本趋近于零，并通过网站、论坛、聊天室、即时通信、网盘、移动终端和直播跨地域传播。2004年最高人民法院、最高人民检察院关于淫秽电子信息的司法解释，已经把视频文件、音频、图片、文章、短信息、会员制网站、点击量、广告费和费用结算纳入刑事判断标准；2010年第二个司法解释进一

步针对网站管理者、群组、接入、服务器托管、网络存储、代收费和广告等环节规定责任。[7][8] 这说明国家治理对象已经从“查一本书、封一家录像厅”转向“治理一条数字传播链”。

赌博的变化更为剧烈。传统赌场有固定场所、营业时间和地理边界，而网络赌博可以让服务器、代理、赌客和支付账户位于不同地区。2005年两高司法解释明确，以营利为目的在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理并接受投注，属于“开设赌场”；2010年两高一部意见进一步把互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输、广告、软件开发、技术支持和支付结算等明知帮助行为纳入共同犯罪判断。[9][10] 网络赌博因而不是简单“赌场搬到网页”，而是一次组织结构的模块化：赌场的庄家、柜台、账房、宣传、代理和结算可以被拆分为网站、后台、代理层级、广告流量和支付节点。

互联网彩票又构成一个更复杂的边界问题。国家福利彩票和体育彩票属于经国务院特许、用于筹集公益资金的合法概率产品；但互联网销售在2000—2020年间长期处于试点、整顿与暂停交错状态。2015年财政部等八部门明确指出，当时财政部尚未批准任何彩票机构正式开通互联网销售彩票业务，并要求制止擅自网络售彩；2018年有关部门再次强调，截至当时仍未批准任何彩票机构正式开展互

联网销售彩票。[11][12] 因此，不能把“网站可以买到彩票”简单等同于“互联网彩票合法化”，更不能把国家彩票与私人网络赌博在法律意义上混同。

毒品市场则出现另一种技术转型。2005年底登记在册的现有吸毒人员中，海洛因成瘾人员仍占绝大多数；但冰毒、摇头丸、氯胺酮等所谓“新型毒品”已经被全国人大法制工作相关材料明确列为重要治理对象。[13] 与依赖罂粟种植、跨境运输的海洛因相比，甲基苯丙胺及部分合成毒品可以更多依赖化学原料、实验室或小型地下制毒点，生产地理约束发生变化。2007年通过、2008年施行的《禁毒法》将海洛因、甲基苯丙胺等纳入统一法律框架，并明确禁种、禁制、禁贩、禁吸并举，同时建立毒品监测和禁毒信息系统；2011年《戒毒条例》又将自愿戒毒、社区戒毒、强制隔离戒毒和社区康复制度化。[14][15] 到2019年底，官方统计的现有吸毒人员中，冰毒滥用人数已经超过海洛因，显示合成毒品完成了从边缘品种向主要消费品种的转变。[16]

本编因此不把2000—2020年简单概括为“互联网使黄赌毒更严重”。互联网本身是通用基础设施，它同样提高合法商业、公共服务和国家治理能力。真正变化的是交易成本矩阵：信息搜索成本下降、复制成本下降、跨地域匹配成本下降、支付成本下降，同时电

子证据、实名制、平台责任、支付监测和数据化执法能力也在增强。技术既赋能地下市场，也赋能治理者。结果不是线性的“监管失效”，而是持续的市场适应与监管升级。

完整中国视角进一步说明：数字化程度与市场合法性是两个正交变量。

香港是最清楚的例子。2002年香港修法后，未经授权而以商业方式经营的赌博活动，即使赌注在境外收取也可纳入违法范围，政策文件明确把互联网等先进电子手段视为跨境赌博的重要渠道。可是仅仅一年后，香港又在2003年授权赛马会经营足球博彩，政府解释理由恰恰是非法足球投注已经存在，与其让收入流向地下或境外庄家，不如通过唯一合法经营者把需求纳入监管、税收和社会责任体系。[1] 因此，香港出现一个非常适合与大陆比较的制度：

> 同一台电脑、同一场足球赛、同一种远程下注行为，
>
> 向境外无牌庄家投注可以违法；
>
> 向获授权的赛马会投注却可以合法。

台湾运动彩券则提供第二个合法线上博彩案例。2008年5月2日第一届运动彩券正式发行，台湾财政部资料确认同年11月11日进一步开办电话和互联网“虚拟通路”；2009年专门《运动彩券发行条例》制定，并于2010年起实施。[2] 于是台湾和香港都证明：二十一世纪国家不必在“禁止网络赌博”和“完全自由网络赌博”之间二选一，它也可以建立有限牌照 + 指定经营者 + 合法线上支付的第三条路。

澳门却展示完全相反的数字化路径。2001年新博彩法和2002年赌场批给打破澳娱长期独家经营，SJM、Galaxy、Wynn取得承批权，之后又出现Venetian、MGM、Melco等转批给；2004年金沙开幕后，赌场数量、赌桌和角子机数量迅速扩大。[3] 2003年内地开放赴澳个人游更成为决定性人口基础设施：澳门旅游局资料显示，到2004年底个人游启动仅一年多，累计已经有超过四百万人次内地旅客通过该渠道访澳。[4] 赌博并没有因互联网而“去场所化”，而是借高速交通、签注制度、大型度假村和博彩中介人完成超级场所化。

澳门2002年赌场批给合约甚至明确把“互动博彩”排除在普通赌场批给对象之外。[5] 这意味着澳门互联网时代最强的赌博产业恰恰不是网络赌场，而是一个高度实体化的赌场城市。网络负责：

资讯；

客户联络；

预订；

贵宾厅组织；

资金信息；

但赌桌和赌客仍需物理相遇。

台湾在合法致瘾品领域又走出另一条路径。2002年台湾加入WTO后，废除烟酒专卖制度，以《烟酒管理法》《烟酒税法》以及私人市场竞争取代原有公卖；原公卖局同年改制为台湾烟酒股份有限公司。[6] 2009年新烟害防制制度进一步扩大室内工作场所和公共空间禁烟。大陆在同一时期依然强化烟草专卖；香港则继续以私人市场配合公共卫生控烟；台湾完成从“国家经营商品”向“国家征税并限制危害”的制度转型。

三地的性与情色数字化同样不一致。香港2008年发生大规模私人不雅照片被未经许可复制并在互联网传播的事件，警方、淫亵物品审裁处和个人资料私隐专员分别从淫亵物品、电脑取用和个人资料泄漏角度介入。香港私隐专员直接把这一事件定义为“互联网个人资

料泄漏可以造成严重伤害”的案例。[7] 这使数字情色史第一次必须把“色情内容是否违法”与“影像是否经本人同意取得和传播”拆开。

台湾则在2009年由大法官释字第666号宣告旧“罚娼不罚嫖”规定违反平等原则；2011年修法改成地方政府可以设置性交易专区，专区外娼嫖均罚。[8] 这意味着互联网和手机开始降低性交易匹配成本时，台湾恰好也在重新定义“交易本身”的法律边界。制度没有简单走向全面自由化，实际由于地方政府长期没有设置专区，合法出口极为有限。

所以增订后的第十编出现一组更强结论：

> 互联网能降低交易成本，却不能决定交易是否合法；
>
> 国家授权可以把网络下注变成公共财政渠道；
>
> 强实体产业可以利用数字技术，却不必被数字技术替代；
>
> 数字情色的核心风险从“淫秽”进一步扩展到“同意、隐私与不可逆复制”；
>
> 合法致瘾品则可以走专卖、私营控害或赌场消费配套等完全不同制度。

关键词： 互联网；移动互联网；网络色情；卖淫嫖娼；网络赌博；互联网彩票；第三方支付；洗钱；冰毒；摇头丸；氯胺酮；禁毒法；直播；平台治理

地理范围说明 2000—2020：互联网进入“一国多制”的中国历史空间

1997香港回归、1999澳门回归以后，港澳与中国大陆进入同一主权框架。

但“一国两制”保留了博彩、色情媒介、烟酒、性交易相关刑法、支付和金融监管的巨大差别。

台湾则继续由中华民国政府实际管治。

因此2000—2020的“完整中国史”不能把四地制度平均化。

中国大陆：互联网首先被视为跨地域地下市场的扩张器

大陆在网络赌博、淫秽电子信息和毒品领域的基本治理方向是：

> 既有禁止不因数字化而改变。

网络只改变犯罪形式和执法方法。

香港：网络成为合法和非法市场共同基础设施

赛马会可以合法使用：

网上投注；

电话投注；

账户；

电子支付。

境外无牌庄家却受到刑法打击。

成人媒介有分级和限制制度。

因此香港互联网治理核心不是“网络能不能交易”，而是：

> 什么经营者可以交易。

澳门：全球最强实体赌场在数字时代扩大

澳门赌场经济的关键基础设施不是服务器。

而是：

赌权牌照；

自由行签注；

酒店；

航空与陆路交通；

博彩中介；

信用。

所以澳门成为研究“数字时代为什么某些欲望仍然高度依赖物理场所”的最佳反例。

台湾：数字化与制度自由化同时发生

台湾在2000年代经历：

烟酒专卖退出；

电子公益彩券扩张；

运动彩券线上化；

网络情色与性影像问题；

性交易法律重构；

新型毒品扩散。

因此它不是一个稳定制度样本，而是：

> 数字化 + 民主化后制度重构 + 国际贸易开放

三种变量同时发生。

这种四轨结构，比单独研究大陆更能判断：

> 究竟是互联网造成市场变化，还是法律制度造成市场变化。

导论　从“场所”到“终端”：欲望经济的第二次空间革命

一、为什么2000年可以作为分界

2000年前后并非中国第一次出现互联网，也不是色情、赌博或毒品第一次利用电子通信工具。电话、寻呼机、传真、录像和计算机网络在1990年代已经开始改变信息流通。但是，2000年以后出现了三个此前无法同时满足的条件。

第一，互联网用户达到能够支撑全国性大众市场的规模。2000年末约2250万网民，仍主要集中在城市、年轻人和受教育群体；此后十年网民数量连续快速增长，互联网由少数人的新媒介变成日常基础设施。[1]

第二，内容数字化完成。文字、图片、音频和视频都可以在同一网络上传输。色情媒介不再需要分别依赖印刷厂、照相冲洗、录像带翻录和光盘压制。一个数字文件可以无限复制，复制一次和复制一万次的边际成本差距大幅下降。

第三，支付开始网络化。早期互联网可以传播赌博盘口，却仍可能要求线下交割；第三方支付、网上银行和后来移动支付普及后，信息流与资金流第一次可以在同一终端闭环。到这一阶段，网络市场不只是“宣传工具”，而能承担下单、下注、会员付费、分成和提现。

因此，本编真正的分界不是“有没有互联网”，而是：

> 互联网何时从传播媒介升级为交易基础设施。

二、四个成本同时下降

传统欲望产业的主要成本可以拆成四类。

第一类，发现成本。 消费者如何找到供给者？传统娼妓需要街面、中介、娱乐场所；赌场需要熟人介绍或固定地点；毒品需要可信的线下关系。

第二类，复制成本。 现实性服务无法复制，一个服务者同一时间只能服务有限人数；色情图片和录像却可以复制。互联网对两者影响因此完全不同。

第三类，支付成本。 现金交易要求面对面，跨地区付款要求银行、汇款或地下汇兑。网络支付降低了远距离小额资金结算门槛。

第四类，组织成本。 一个传统赌场需要房屋、庄家、记账、安保和现金管理。网络赌博可以把这些功能拆分给服务器、软件、代理、客服和支付账户。

2000—2020年的特殊性，是四类成本在不同阶段同时下降。

这使三条主线出现共同方向：

> 去场所化、跨地域化、模块化、数据化。

但三者程度并不相同。色情信息最容易完全去场所化；赌博可以高度去场所化；现实性服务和毒品实物交付仍无法彻底脱离地理空间。

第一部　2000—2004：拨号互联网、网吧与数字复制的第一次扩张

第一章　2000：2250万网民——一个新大众市场形成

CNNIC第七次调查显示，截至2000年12月31日，中国上网用户约2250万人，上网计算机约892万台；其中拨号上网仍占主要部分。[1]

这个数字放在后来近十亿网民的背景下并不大，但从欲望市场角度，它已经具有三个意义。

其一，网络首次提供全国性陌生人空间。过去一个色情内容经营者必须通过录像店、书摊或光盘渠道触达消费者；网站则理论上可以同时面对多个省份。

其二，网络降低身份暴露。用户进入网页、聊天室或论坛，比走进固定成人娱乐场所更隐蔽。这里的“匿名”不是绝对不可追踪，而是相对于熟人社会和物理场所显著降低即时社会声誉成本。

其三，网络产生新的中间商。网站管理员、服务器商、论坛版主、广告商和接入服务商开始成为内容传播链上的节点。后来的司法解释之所以要规定服务商和费用结算责任，正因为数字产业链已经出现。

第二章　2000—2002香港：境外互联网庄家把殖民边界变成数字边界

香港原有《赌博条例》主要针对香港境内赌博。

互联网和境外电话投注平台出现后，经营者可以把服务器和公司放在境外，却持续向香港居民收注。

2002年修法后，香港政府明确表示：

未经政府批准、以生意或业务方式经营的赌博活动，即使赌注在香港境外收取，同样可以违法；政策讨论还特别把互联网等先进电子手段视为跨境赌博重要问题。[1]

这与大陆后来的网络赌博逻辑高度相似：

> 运营者在境外
>
> ≠
>
> 境内投注自动合法。

香港因此很早就遇到“服务器主权与消费者所在地”的互联网法问题。

第三章　2002台湾废除烟酒专卖——互联网时代的台湾首先发生的是合法商品市场自由化

2002年1月1日台湾正式加入WTO。

国家发展委员会档案管理局确认：

同日起实施近百年的烟酒专卖制度终止；

《烟酒管理法》和《烟酒税法》取代原专卖条例；

7月1日，台湾省烟酒公卖局改制为台湾烟酒股份有限公司。[6]

这一步与中国大陆同时期的烟草路线完全相反。

大陆：

> 烟草专卖继续强化。

台湾：

> 国家退出生产销售排他垄断， 改以税制、许可和质量管理治理私人市场。

互联网并不是这一改革的原因。

真正变量是WTO和国际贸易制度。

但它发生在同一时期，使台湾合法烟酒迅速进入：

连锁零售；

进口品牌竞争；

网络信息和广告

的新消费环境。

第四章　2002澳门赌权开放——互联网时代从“单一赌场公司”进入多牌照国际资本

澳门特别行政区成立以后，很快重新设计博彩产业。

2001年第16/2001号法律建立新的娱乐场幸运博彩法律框架。

2002年2月，政府宣布SJM、Galaxy和Wynn取得三项承批权；随后通过转批给又形成Venetian、MGM和Melco等经营体系。[3]

赌权开放改变的不只是企业数量。

它把澳门从：

> 一个长期垄断赌场城市

转变成：

> 全球资本竞争建设赌场和度假村的城市。

这发生在全球互联网泡沫破裂后不久。

却说明实体资本投入并没有因为网络化时代到来而失去价值。

恰恰相反，

赌桌、酒店、购物中心和演出场馆开始进入超大规模资本开支周期。

第五章　澳门赌场批给明确排除“互动博彩”——实体合法赌场与网络赌场从制度上分家

2002年澳门赌场批给合约明确规定：

普通娱乐场幸运博彩批给不包括“interactive gaming”等活动。[5]

这一条非常重要。

它说明：

> 拥有赌场牌照
>
> ≠
>
> 拥有线上赌场牌照。

澳门虽然允许实体赌场，

并没有因此自动允许承批公司把赌桌搬到互联网。

所以澳门与香港形成有趣对照。

香港：

没有合法实体赌场，

却允许赛马会合法远程投注赛马、彩票和后来足球。

澳门：

拥有合法赌场，

却把互动博彩与普通赌场批给分开。

法律分类与技术形态并不存在自然对应。

第六章　2000：互联网安全进入国家立法视野

2000年12月，全国人大常委会通过《关于维护互联网安全的决定》。这类早期规范的意义，在于国家很快意识到互联网并不是独立于现实法律之外的“虚拟空间”。[17]

对本书而言，更重要的是治理对象开始改变。线下治理常常围绕场所展开：查录像厅、查书摊、查旅馆、查赌档。线上治理则必须处理域名、IP、服务器、电子公告、账号和网络服务商。

这意味着国家能力也必须数字化。

过去警察发现一个赌场，可以控制门口、赌桌和现金；面对网站，则需要确认服务器位置、运营者身份、后台数据、充值账户和跨地区管辖。技术进步同时提高了地下市场与执法机关的专业门槛。

第七章　2000—2002：VCD/DVD并未立即消失，而是与互联网共存

技术革命很少表现为旧媒介瞬间退出。

2000年前后的情色信息仍大量依赖VCD、DVD、录像带、盗版光盘和印刷品。互联网早期带宽较低，视频下载速度慢，网吧和家庭电脑也并非人人拥有。于是形成一种“混合传播结构”：网络提供信息、图片和下载链接，光盘继续承担大容量视频的物理传输。

这提醒我们不能简单写出：

> 2000年以后色情从光盘时代进入网站时代。

更准确的是：

> 网站先替代信息索引，随后宽带和存储技术才逐渐替代实体载体。

这一过渡期很重要，因为它改变执法重点。过去查获一批盗版光盘，可以同时没收大量内容；数字文件却能在不同服务器和个人硬盘上重复存在。销毁一个物理库存不再等于消灭供给。

第八章　网吧：新的匿名公共空间

早期互联网并不等于家庭互联网。网吧是大量年轻人接入网络的重要入口。

网吧的历史意义在于，它把公共场所与私人屏幕结合起来。传统公共娱乐场所中，消费者行为很容易被周围人看见；网吧虽然仍是公共空间，却让每个用户拥有相对独立的终端。

这种空间结构适合游戏、聊天、浏览图片和进入成人内容网站，也带来未成年人接触不良信息等治理焦虑。

从欲望经济角度，网吧本身不是色情产业，也不能因为网吧用户有人浏览色情内容，就把网吧定义为“色情场所”。但它提供了数字欲望消费所需的硬件、带宽和相对匿名性。

这与后来的智能手机类似：

> 基础设施不是非法市场，但非法市场会利用基础设施。

第九章　聊天室与即时通信：性信息从单向传播进入互动匹配

印刷、录像和早期网站主要解决“内容传播”。聊天室和即时通信则开始解决“人与人匹配”。

这一步对现实性交易影响尤其大。

色情内容消费者只需要文件；现实性服务消费者必须找到具体的人。传统中介依靠街面拉客、酒店介绍、出租车司机、娱乐场所工作人员或熟人关系。聊天室、论坛私信和即时通信让供需双方可以在见面前完成沟通。

理论上，这会降低中介成本。

但也不能由此得出“网络消灭皮条客”。现实性交易依然存在信任、诈骗、人身安全和执法风险，中介仍可能通过账号运营、信息发布和场所控制继续获利。互联网更可能改变中介形式，而不是自动消灭中介。

第十章　情色信息市场与现实性服务市场开始分叉

进入数字时代后，必须严格区分两个市场。

情色信息市场出售的是可复制内容。它的核心成本是制作、服务器、带宽、推广和支付。复制一份数字图片几乎不增加成本，因此理论上可以服务极大用户群。

现实性服务市场出售的是人的时间和身体服务。它不能无限复制，仍受城市、交通、治安、人身安全和劳动关系限制。

互联网对前者的影响接近革命性，对后者则主要是降低搜索和匹配成本。

这也是为什么治理两者需要不同法律工具。前者主要涉及制作、传播、服务器、点击、会员和广告；后者仍主要落在卖淫嫖娼、组织介绍、场所管理和治安执法之中。

把两者统称“色情产业”会遮蔽最关键的生产函数差异。

第十一章　2001—2003：宽带扩张，图片互联网走向视频互联网

随着宽带接入增加，互联网逐渐由文字和静态图片媒介转向音视频媒介。

这对情色内容市场的作用可以写成一条明确技术链：

> 带宽上升 → 下载时间下降 → 大文件传播成本下降 → 视频供给增加 → 实体光盘的相对优势下降。

这一链条的前四个节点具有明确技术逻辑；至于实际色情内容规模增长多少，则缺乏可与合法互联网流量同口径统计的可靠公开数据。

因此，本文不尝试估算“全国色情网站用户数”。非法市场的行政查处数据只能说明被发现部分，不能直接代表总体规模。

第十二章　2003香港足球博彩合法化——政府用合法网络下注对抗非法网络下注

2003年香港政府决定规范足球博彩。

香港赛马会成为唯一获授权的足球博彩经营者。

政府和赛马会都明确把政策目的之一解释为：

> 打击非法足球赌博，
>
> 把原本流向非法庄家的投注纳入税收和社会公益。[9]

这一步构成中国数字赌博史的重要反事实。

大陆后来认为：

在网络上接受足球投注属于非法网络赌博。

香港则认为：

只有无牌经营者违法；

政府指定经营者可以合法提供。

立法讨论还明确禁止：

向未满18岁者接受投注；

赊账或信用卡赌博；

以面向未成年人的方式宣传。

所以合法化不等于无约束市场。

它反而要求更精细的：

年龄；

信用；

广告；

社会责任

制度。

第十三章　2003香港足球博彩一开始就不是纯实体市场

赛马会历史资料说明，足球博彩推出时同时使用：

场外投注处；

Telebet电话系统；

网上投注平台。[9]

因此香港在2003年已经完成一种大陆直到2020仍不允许国家彩票普遍实现的结构：

> 政府授权概率产品
>
> -
>
> 合法互联网远程下注。

所以讨论“互联网赌博是否必然非法”时，

香港是中国历史空间中最直接的否定案例。

第十四章　2003澳门个人游——赌场互联网化之前，国家先降低“人肉跨境”的制度成本

2003年7月以后，内地逐步推出赴港澳个人游。

澳门旅游局资料显示：

到2004年底，自个人游启动以来，通过该计划访澳的内地旅客累计已经超过四百万人次；

2004年全年澳门旅客约1,667万人次，其中内地旅客约950万，占57%。[4]

这对澳门博彩的意义等同一种“人流基础设施革命”。

网络赌博降低：

> 赌局到人

的距离。

个人游降低：

> 人到赌局

的距离。

两种技术最终都在降低地理摩擦。

澳门选择的是第二种。

第十五章　2004金沙开幕——澳门用实体资本证明“互联网不会让赌场过时”

2004年5月，金沙娱乐场开幕。

它是澳门赌权开放后首个大型美国资本赌场项目。

同年Galaxy的华都娱乐场也开始营业。

澳门博彩监察协调局统计显示：

赌场数量由2002年的11家，增至2007年的28家；

赌桌由2002年不足四百张扩张至2007年超过四千张；

角子机数量也快速增加。[3]

如果互联网会机械消灭实体赌场，

这组数据很难解释。

更准确的机制是：

赌场出售的不只是下注结果。

还出售：

现场刺激；

免费服务；

酒店；

餐饮；

身份展示；

旅游；

社交。

所以数字替代率取决于商品中“现场体验”的权重。

第十六章　2004澳门博彩中介人发牌——旧贵宾厅信用网络被正式牌照化

澳门第6/2002号行政法规对“博彩中介业务”作专门规范。

2004年博彩监察协调局启动正式发牌程序。

法规把博彩中介业务定义为：

向赌客提供交通、住宿、餐饮、消遣等便利，

以推介赌场博彩并从承批公司取得佣金。[10]

这使赌场生态中一个重要中介正式制度化：

> 找客 + 安排旅行 + 住宿餐饮 + 贵宾厅服务 + 佣金。

互联网可以帮助中介寻找客户。

但真正产品仍是把人送到澳门。

第十七章　2003：第三方支付出现，网络市场开始闭环

2003年前后，第三方在线支付在中国电子商务发展中开始出现并快速扩张。其最重要的意义不是某一家公司的商业成功，而是解决陌生人交易中的资金交割问题。

传统线下交易里，现金天然完成“交付即付款”。网络交易中，卖家和买家可能相隔千里，必须依赖银行转账、货到付款或第三方担保。

支付中介把网络市场从“看见商品”推进到“完成交易”。

对地下经济而言，道理相同。只要支付工具具有广泛接受度，非法经营者也会尝试使用。

但必须强调：

> 支付工具降低交易成本，不等于支付机构主动服务非法交易。

合法支付体系通常同时建立实名、风控、冻结、可疑交易监测和商户管理，因而又可能提高执法追踪能力。

这就是数字金融的双重性。

第十八章　网络赌博的早期形态：网站、境外盘口与境内代理

网络赌博最早的核心优势不是图形界面，而是远程下注。

传统赌客必须进入赌场或把投注交给线下庄家。互联网允许赌客看到实时赔率、赛事和开奖结果，代理可以在境内发展客户，而网站和核心服务器可能位于境外。

这种结构天然适合监管套利。

运营者可以把法律风险分散：

> 服务器在境外；　技术人员在一地；　代理在另一地；　赌客分布全国；　资金通过银行或第三方通道流转。

于是“赌场在哪里”变成一个很难回答的问题。

传统赌场有地址；网络赌场更接近一张网络。

第十九章　网络赌场为何特别适合代理制

赌博具有重复投注和高频现金流。经营者需要不断吸引新赌客并维持老赌客活跃。

互联网虽然降低传播成本，却没有自动建立信任。陌生网站可能诈骗、拒绝兑付或突然关闭，因此地方代理仍然重要。

代理承担三项功能：

一是获客；　二是信用背书；　三是充值和结算协助。

这使网络赌博并没有消灭传统地下赌博的人际网络，而是把人际网络接到远程技术平台上。

后来司法解释明确把“为赌博网站担任代理并接受投注”纳入开设赌场，正说明代理不是边缘环节，而是网络赌场商业模型的核心。[9]

第二十章　赌博从场所风险变成账户风险

传统赌档最大的风险之一，是警方查封场所。

网络赌博降低这一风险，却产生新风险：账号、服务器、银行账户和电子记录。

也就是说，地下经营者从担心“门被撞开”，转向担心“数据链被穿透”。

这是现代治理的一次结构变化。

场所型执法强调巡逻、举报和现场查获；网络型执法强调日志、IP、资金流、电子证据和跨区域协作。

因此，不能把网络赌博理解为“更难查，所以国家能力下降”。它确实降低物理发现概率，却同时留下大量传统现金赌局没有的数据痕迹。

实际结果取决于国家是否拥有读取这些痕迹的技术和法律能力。

第二十一章　2004：淫秽电子信息司法解释——数字色情正式进入精细化刑法尺度

2004年，两高发布关于利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息的司法解释。[7]

这一文件是本编最重要的制度节点之一。

它不再只以“有无淫秽物品”判断行为，而是引入数字时代的量化指标：视频文件数量、音频数量、图片文章数量、实际点击数、会员人数、广告费和注册费等。

这意味着司法开始接受一个事实：

> 数字商品的危害和商业规模不能只用查获实体件数衡量。

一个网站可能没有仓库，却有数万次点击；没有门票，却通过会员费和广告获利。

法律因此把“流量”转化成证据。

这是从物理治理向数据治理的重要一步。

第二十二章　2004司法解释中的“会员制”——网络色情商业模式已经清晰可见

司法解释把会员制网站单列，说明当时网络情色内容已经出现稳定商业化模式。

会员制的经济逻辑很简单：

> 免费内容获客 → 注册 → 付费会员 → 持续更新 → 续费。

与街头售卖光盘相比，这种模式拥有更低的库存成本、更广的消费者范围和更可预测的持续收入。

同时它也产生账户数据库。

经营者需要记录会员、收费和访问权限；这些数据一旦被查获，又可能成为犯罪规模证据。

网络商业化因此产生悖论：

> 越专业化，越需要数据；越需要数据，越可能留下可追踪证据。

第二十三章　2004：费用结算开始进入共同犯罪视野

司法解释还规定，明知他人实施淫秽电子信息犯罪而提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输或费用结算帮助的，可以按共同犯罪处理。[7]

从产业史角度，这表明国家已经不再把色情网站理解成孤立的内容生产者，而是看成一条供应链。

供应链包括：

> 内容生产 → 网站 → 服务器 → 网络接入 → 广告 → 支付 → 用户。

只打击内容生产者，其他节点可以迅速重建市场；只有提高关键基础设施的合规责任，才能增加整个非法产业的运行成本。

这种“打链条”思路随后同样会用于网络赌博、毒品资金和平台治理。

第二部　2005—2009：从宽带社会到移动互联网前夜

第二十四章　2005：网络赌博被明确认定为“开设赌场”

2005年，两高《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理并接受投注，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。[9]

这是网络赌博制度史上的分水岭。

法律没有创造网络赌博，而是在实践已经足够普遍后重新解释传统罪名。

“赌场”从此不再要求一间房屋和若干赌桌。

只要网络系统能够接受投注并以营利为目的组织赌局，就可以具备赌场的法律功能。

这是一种典型的技术中立解释：

> 法律关注功能，而不只关注载体。

第二十五章　2005：境外赌博与资本外流焦虑

同一司法解释还处理组织中国公民赴境外赌博、境外赌场吸引中国赌客等问题。[9]

这说明2000年代中期中国赌博治理已经同时面对两种跨境化。

第一种是人跨境：消费者前往澳门、东南亚或其他地区赌场。

第二种是赌场跨境：网站和庄家留在境外，消费者无需离境。

互联网使第二种方式成本显著下降。

过去要把赌资输到境外，需要人、现金或地下汇兑跨境；网络下注则可以把资金流拆成境内代理收款和境外后台记账。

因此，网络赌博不仅是治安问题，也逐渐与资本流动、地下汇兑和反洗钱发生连接。

第二十六章　2005：赌博与普通娱乐的法律边界被强调

2005年司法解释同时明确，不以营利为目的、仅有少量财物输赢的娱乐活动，以及棋牌室只收取正常场所和服务费用的经营行为，不以赌博论处。[9]

这一条非常重要。

它证明法律上的“赌博”不是所有随机输赢活动的集合。

判断需要结合营利目的、组织方式、抽头和规模。

因此，本书在后面讨论网络游戏、抽奖、盲盒或概率奖励时，也不能机械地说“像赌博，所以就是赌博”。

机制相似与法律分类是两回事。

这一区分将在第十一编平台与算法时代进一步展开。

第二十七章　2005—2010香港：K他命、摇头丸把“夜店毒品”推到青年治理中心

香港禁毒处长期数据表明：

1990年代末和2000年代，精神药物滥用显著上升。

MDMA“摇头丸”在2000—2001年前后出现高位；

K他命报告滥用人数则持续攀升，并在2009—2010年前后超过五千人达到历史高峰。[11]

这里必须保留统计边界：

“报告滥用人数”受执法和求助系统影响，

不等于真实人口普查。

但趋势足以证明香港毒品结构已经从：

> 海洛因单一主导

转向：

> 海洛因 + 夜生活型精神药物。

政府因此在2002—2010期间继续增设精神药物滥用者辅导中心和物质滥用诊所。

这与大陆同期冰毒、摇头丸、K粉进入娱乐场所治理高度同步。

区别只在于产品结构和统计峰值不同。

第二十八章　2005：海洛因仍占主导，但合成毒品已经进入治理中心

全国人大相关禁毒立法材料显示，截至2005年底，登记在册现有吸毒人员约78.5万，其中海洛因成瘾人员约70万，占89%；与此同时，冰毒、摇头丸、氯胺酮等新型毒品问题已经被明确提出。[13]

这组数据说明2005年仍处在两种毒品结构交接的早期。

海洛因代表上一阶段：

> 罂粟种植 → 鸦片/海洛因生产 → 金三角等境外产地 → 跨境运输 → 国内分销。

合成毒品则代表新的生产函数：

> 化学前体 → 加工设备 → 地下实验室/制毒点 → 成品 → 城市娱乐消费网络。

后者对土地的依赖下降，对化工原料、技术人员和隐蔽生产空间的依赖上升。

这使禁毒从“守边境”进一步转向“管前体、查制毒、控场所”。

第二十九章　“新型毒品”不是“危害更小的毒品”

2000年代公共话语常把冰毒、摇头丸、氯胺酮等称为“新型毒品”。

“新型”是相对于鸦片、海洛因等传统毒品的历史分类，并不表示危害较轻。

不同物质的成瘾机制、毒性、使用方式和公共卫生风险不同，不应放进一个简单的危险排序。

海洛因的突出问题包括强依赖、注射传播疾病和过量风险；甲基苯丙胺等兴奋剂则可能与持续兴奋、精神症状、冲动行为等风险相连。

因此，本书使用“合成毒品”主要描述生产结构，而不是进行医学等价判断。

第三十章　娱乐场所与合成毒品：消费空间发生变化

海洛因消费在1990年代常与注射、边境和特定地下网络联系。

冰毒、摇头丸、氯胺酮等在2000年代的社会想象中更容易与夜间娱乐、舞厅、KTV、酒吧和聚会场景相连。地方禁毒通告也开始把旅馆、娱乐场所、出租屋等列入发现和报告毒品违法活动的重要责任节点。[18]

这不是说所有娱乐场所都与毒品有关。

真正重要的是场所功能：封闭包间、夜间营业、陌生人聚集、酒精消费和较强私密性，能够降低某些毒品消费被发现的概率。

于是合法娱乐业再次成为地下市场可能寄生的基础设施。

这与性交易在改革开放后的结构高度相似。

第三十一章　2006：禁毒立法开始从“犯罪打击”扩展到“成瘾治理”

2006年前后的禁毒立法讨论已经明确指出，毒品问题不能只依靠刑事打击，吸毒成瘾具有医学和社会治理属性。[13]

这一变化非常重要。

如果只把吸毒者看作违法者，政策核心就是发现和处罚；如果把成瘾视为反复发作、需要治疗和康复支持的问题，政策就必须增加医疗、社区和长期管理。

因此，现代禁毒逐渐形成双重对象：

> 对供应链：刑事化；　对成瘾者：治安管理 + 戒毒治疗 + 康复。

这条分叉最终写入2008年实施的《禁毒法》。

第三十二章　互联网正在改变毒品交易，但不能夸大早期程度

2005—2009年间，毒品交易已经可能利用即时通信、论坛和网络信息完成联络，但现实交付仍然具有决定性。

毒品是实物。

它无法像色情文件一样通过互联网本身交付，也不像网络赌博那样只需要数字记账就能完成主要消费。

因此，互联网对毒品市场的早期影响主要是：

> 联系、寻找客户、跨地区沟通、资金安排。

物流仍必须穿过现实世界。

这意味着毒品市场的“去场所化”程度显著低于色情信息和赌博。

即使到了移动互联网时代，这一物理约束也不会消失。

第三十三章　2007：智能手机尚未普及，但移动终端开始改变私人空间

2007年前后，移动互联网仍处于早期阶段，但手机短信、彩信、WAP和即时通信已经把数字互动从固定电脑搬到个人终端。

这是欲望经济的第二次隐私革命。

网吧提供的是“半私人屏幕”。

手机提供的是“随身私人屏幕”。

用户不再需要进入网吧，也不必等到家庭电脑无人使用时浏览内容。

这种便携性会显著改变情色信息和赌博的消费时间。

传统赌场有营业时间；手机理论上没有。

传统色情光盘需要存放实体物；手机内容则可以即时接收和删除。

技术正在把消费从“去某个地方”变成“打开一个终端”。

第三十四章　2007—2008：《禁毒法》——从运动与决定走向综合法律

2007年12月29日，全国人大常委会通过《中华人民共和国禁毒法》，自2008年6月1日起施行。[14]

法律明确毒品包括鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻、可卡因及国家规定管制的其他成瘾性麻醉药品和精神药品。

更重要的是，它规定禁毒实行“预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举”。

从产业链角度，这是典型的全链条治理：

> 原料 → 制造 → 运输 → 销售 → 消费。

只攻击某一节点会被其他节点替代。

《禁毒法》还规定建立毒品监测和禁毒信息系统，反洗钱行政主管部门对可疑毒品犯罪资金加强监测。[14]

这说明禁毒已经正式进入“数据 + 金融”阶段。

第三十五章　2006—2009香港控烟扩张——合法夜生活场所第一次与烟草公共卫生正面冲突

2006年香港通过大幅修订后的《吸烟（公众卫生）条例》。

自2007年1月1日起，大多数室内工作场所、餐厅、卡拉OK和公共空间进入禁烟范围。

夜总会、按摩场所、麻将馆以及部分只准成年人进入的酒吧获得过渡期，到2009年7月1日才全面适用。[12]

这几类被延迟的场所非常值得本书注意：

夜总会；

商业浴室；

按摩；

麻将；

酒吧。

它们正好与传统欲望消费空间高度重合。

政府给予过渡期，说明：

> 烟草已经嵌入夜生活商业模式。

控烟不只是在街头劝人戒烟。

它直接改变娱乐场所运营。

第三十六章　香港控烟说明“欲望产业集群”也可以被公共卫生拆分

赌场、麻将、酒吧、夜店和吸烟经常共生。

原因包括：

停留时间长；

夜间消费；

情绪刺激；

酒精与尼古丁联用。

香港2009全面室内禁烟以后，国家试图把：

> 夜生活

和

> 烟草消费

从空间上拆开。

这与传统禁娼禁赌不同。

政府没有关闭酒吧和麻将馆。

只要求：

> 在里面不要吸烟。

现代公共卫生因此可以精准作用于产业集群中的一个变量，而不摧毁整个场所。

第三十七章　2008香港私人不雅照片泄漏事件——数字情色史第一次必须讨论“同意”

2008年香港发生大规模私人不雅照片被未经许可取得并在互联网快速传播的事件。

警方调查认为，有人可能在维修电脑期间未经许可取得其中数据；互联网用户随后大量转载。

香港警方依据淫亵及不雅物品法律、电脑犯罪等不同路径调查，

个人资料私隐专员则公开指出：

> 这一事件显示个人资料在互联网泄漏可以给当事人造成严重伤

> 害和尴尬。[7]

从欲望史看，它标志一个新阶段。

传统色情研究最常问：

> 内容是否色情？

数字时代还必须问：

> 内容是否经本人同意取得？
>
> 本人是否同意传播？

一个人可以同意拍摄，

却完全没有同意全球传播。

“色情合法性”和“传播同意”因此分离。

第三十八章　2008香港事件为什么比传统偷拍更具结构意义

数字文件具有：

复制无损；

传播速度快；

跨平台；

难以完全删除

等特征。

一旦私人性影像进入公开网络，

受害者几乎不可能恢复传统意义上的“唯一原件”。

所以互联网带来一种新外部性：

> 一次泄漏 → 无限复制 → 长期搜索可得 → 重复人格伤害。

这会成为第十一编AI换脸和深度伪造之前最重要的制度前史。

第三十九章　2008澳门《打击贩卖人口犯罪法》——赌场旅游扩张同时提高人口流动治理压力

2008年澳门制定第6/2008号《打击贩卖人口犯罪法》。

法律明确把以性剥削、强迫劳动、奴役等为目的的招募、运送、转移、窝藏和接收纳入犯罪。[13]

这不能用来证明：

澳门赌场扩张必然导致人口贩卖。

但旅游、夜生活、酒店和跨境劳动力急速增长，

确实要求国家把：

> 自愿性交易；

非法组织卖淫；

人口贩运；

强迫劳动

更加严格区分。

澳门的现代化因此不是“赌场越多监管越松”。

恰恰相反，

合法博彩越大，

外围人口流动治理越需要专业化。

第四十章　《禁毒法》中的反洗钱条款：毒品第一次被明确纳入金融监测

毒品供应链必须把非法收入转化为可使用资金。

传统现金时代，执法重点是查毒品和现金；电子支付时代，资金流本身可以成为线索。

《禁毒法》第二十九条要求反洗钱相关部门加强对可疑毒品犯罪资金的监测，并向侦查机关报告。[14]

这一条意味着国家开始把毒品治理从公安系统延伸到金融系统。

现代地下市场因此越来越难被理解为“黑社会自己的一套世界”。

它必须借用合法银行、支付、电信、物流和互联网基础设施。

而借用合法基础设施，就会进入合规监测范围。

非法市场的效率来自合法系统，脆弱性也来自合法系统。

第四十一章　2008—2009：3G与手机网民增长——互联网从桌面转向身体

2009年底，CNNIC统计的中国网民已达3.84亿，手机网民2.33亿，占整体网民60.8%；一年新增手机网民约1.2亿。[2]

这一数字意味着移动互联网不再是补充渠道。

它开始成为大众上网方式。

从欲望消费看，手机具有电脑没有的四个属性：

私人持有； 随身携带； 可随时联网； 同时具有通讯、摄像和支付潜力。

这四点将在2010年代把性内容、现实性交易匹配、赌博和地下支付进一步推向个人终端。

第四十二章　2008台湾运动彩券——国家直接把体育直播变成合法概率市场

2008年5月2日，台湾第一届运动彩券正式发行。

最初依据公益彩券体系运行，

由台北富邦银行取得发行权。[2]

这一步使职业和国际体育比赛第一次成为台湾全国性合法下注对象。

它与香港2003足球博彩非常接近：

> 体育比赛原本就是娱乐内容，
>
> 国家再给比赛叠加一个受监管概率市场。

合法性仍然来自牌照。

不是来自体育本身。

第四十三章　2008年11月11日：台湾运动彩券正式开放电话和互联网投注

台湾财政部史料确认：

2008年11月11日，

运动彩券开办电话投注和互联网投注虚拟通路。[2]

这提供一个与中国大陆完全相反的互联网彩票实验。

大陆2015、2018反复强调：

未经批准不得互联网售彩。

台湾则在国家批准架构内，

明确允许：

> 网上买合法体育概率产品。

所以“互联网彩票”这个词本身没有固定法律属性。

必须问：

> 谁发行？ 哪个服务器？ 哪个账户？ 是否实名？ 盈余去哪里？

第四十四章　2009《运动彩券发行条例》——电子博彩被重新包装成体育财政

2009年7月，台湾制定《运动彩券发行条例》，2010年起实施。

法律把发行目的明确写为：

振兴体育；

培养运动人才；

健全彩券管理；

促进公益。[14]

这与香港足球博彩“打击地下庄家”的核心叙事略有不同。

台湾更强调：

> 把赌博式消费产生的盈余转成体育公共支出。

同一产品因此同时具有：

娱乐；

概率刺激；

公共财政

三种身份。

第四十五章　2009台湾释字第666号——互联网匹配加速时，性交易法律本身开始失稳

2009年11月6日，台湾司法院大法官作出释字第666号。

旧《社会秩序维护法》处罚“意图得利与人性交/猥亵”的性工作者，却不处罚相对消费者，被认定违反平等原则，并要求两年内失效。[8]

这一事件与互联网没有直接因果。

但时间上非常关键。

手机、聊天室和社交网络正在降低性交易匹配成本，

而国家原有“罚娼不罚嫖”法律结构恰好被宪法审查推翻。

因此2010年代台湾性交易数字化是在：

> 技术降低匹配成本
>
> 与
>
> 法律重新定义交易责任

同时发生。

第四十六章　2009台湾新控烟制度——烟酒专卖退出以后，公共卫生接手约束合法烟草

台湾《烟害防制法》1997已经建立基本框架，

2007年修法后新制度于2009年1月11日实施。

国民健康署资料显示：

三人以上共用室内工作场所等大量室内空间进入全面禁烟。[15]

这与2002废除烟酒专卖构成完整制度转换：

过去：

> 国家控制谁生产和销售。

后来：

> 私人市场可以生产销售， 国家更多控制哪里可以吸、如何广告、怎样警示。

台湾与香港因此逐渐趋同于：

> 市场化供给 + 公共卫生规制。

大陆则继续保持：

> 烟草专卖 + 公共卫生逐步加强

的双重结构。

第四十七章　从“网吧色情”到“私人手机色情”

早期互联网色情消费需要外部基础设施。

家庭没有电脑的人要去网吧；没有宽带的人无法方便观看视频。

手机互联网普及后，基础设施进入个人手中。

这会降低两种成本。

第一，社会暴露成本。

第二，时间成本。

用户不必专门安排一次浏览行为，而可以在碎片时间消费。

这种“碎片化”后来会成为算法平台最重要的行为基础之一。

但在2009年前后，推荐算法和短视频还不是核心，本编仍把它视为移动化而非算法化阶段。

第四十八章　2009：支付、聊天、浏览开始在一台手机上会合

智能手机尚未完全普及，但手机的功能已经从电话、短信扩展到浏览器、即时通信和初步支付。

这是一种基础设施收敛。

过去：

电脑负责浏览；　电话负责联系；　银行卡负责付款；　线下场所负责交付。

移动互联网开始把前三者放在同一设备。

当信息、沟通与资金在同一终端完成时，地下经营者能够缩短交易链条。

国家治理同样可以利用设备实名、通信记录和资金数据提高识别能力。

因此，手机不是单向“匿名工具”。

它既增加私密性，也增加数据痕迹。

第三部　2010—2014：网络交易基础设施成熟，治理从网站转向产业链

第四十九章　2010：4.57亿网民——互联网成为社会基础设施

截至2010年底，中国网民规模达到4.57亿，手机网民3.03亿；互联网普及率达到34.3%。[3]

这意味着网络不再只是年轻城市群体的边缘媒介。

当三分之一人口进入互联网，任何高频消费都开始面对数字化选择。

合法商业如此，地下市场也如此。

欲望市场的竞争开始出现一种新变量：

> 谁更能占据入口。

传统性交易依赖街面、酒店和熟人中介；网络时代的中介可以是论坛帖子、即时通信账号、搜索关键词和移动号码。

传统赌场依赖地点；网络赌场依赖域名、客户端、代理和支付。

传统色情发行依赖仓库；网络色情依赖服务器和流量。

市场权力从“占据好地段”部分转化为“占据用户入口”。

第五十章　2010：淫秽电子信息司法解释（二）——平台责任进一步扩大

2010年，两高发布关于淫秽电子信息犯罪的第二个司法解释。[8]

与2004年解释相比，它针对的市场已经更复杂。

文件不仅继续处理网站和移动终端，还明确讨论主要用于传播淫秽信息的网络群组、网站管理者放任用户发布、互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯通道、代收费和广告等问题。

这反映一个基本变化：

> 网络色情已经从“发布者—用户”两点关系，发展成多层平台生态。

当用户可以自行上传内容时，谁是传播者？

当网站通过广告获利而不是直接收费时，什么叫牟利？

当服务器商没有制作内容，却持续提供服务时，责任如何判断？

司法解释必须回答这些问题，说明产业形态已经先于法律发生变化。

第五十一章　2010：群组成为新的传播单位

司法解释（二）规定，对建立主要用于传播淫秽电子信息、达到一定成员规模或造成严重后果的群组，其建立者、管理者和主要传播者可以依法追责。[8]

这里的“群组”具有重要历史意义。

网站是公开或半公开空间；群组则更接近数字熟人网络。

它结合了匿名与信任：用户不必公开进入一个大型网站，却可以通过邀请、熟人转发或私密账号加入。

这降低了内容分发对公开流量的依赖。

同时，群组会形成新的层级：

群主； 管理员； 核心发布者； 普通成员。

也就是说，互联网把传统地下组织的层级关系重新编码为账号权限。

第五十二章　2010前后四地合法远程博彩已经形成完全不同地图

到2010年前后，可以把合法互联网/远程下注分成四种制度。

中国大陆

私人网络赌博：非法。

国家彩票互联网销售：仍缺乏稳定正式全国合法通道，后续多次整顿。

香港

赛马会：

赛马、六合彩、足球博彩均处于政府授权体系，

网上与电话渠道可以合法使用。

澳门

实体赌场高度合法，

但普通娱乐场批给不自动包括互动博彩；

博彩中介的核心任务仍然是把真人赌客带到赌场。

台湾

公益彩券和运动彩券均存在国家授权市场，

运动彩券已经可以通过电话和互联网投注。

所以互联网没有使四地向同一方向发展。

真正发生的是：

> 旧法律边界被数字化。

合法市场数字化以后仍然合法。

非法市场数字化以后仍然非法。

第五十三章　2010：网络赌博案件专门意见——赌场被拆成若干数字模块

2010年9月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》。[10]

其最大意义，是把网络赌场真正拆解为功能模块。

开设赌场不仅包括自己建立网站并接受投注，还可以包括把赌博网站提供给他人组织赌博、为网站担任代理、参与利润分成等。

更重要的是，明知是赌博网站而提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输、广告、会员发展、软件开发、技术支持和资金支付结算等服务，在符合条件时可以作为共同犯罪处理。[10]

这份文件事实上给出了一张网络赌博产业链：

> 软件与服务器 → 网站与后台 → 广告获客 → 代理发展会员 → 接受投注 → 支付结算 → 利润分成。

与宋代赌场相比，赌桌消失了；与民国赌馆相比，门面消失了。

但庄家、营销、账房和分账并没有消失，只是软件化。

第五十四章　网络赌博的“可无限扩张”与现实约束

从技术上看，一个赌博网站服务第一千个用户和第一万个用户的边际成本远低于扩建实体赌场。

这使网络赌场具有强规模经济。

然而，它并非真正无限扩张。

至少存在四个约束：

支付通道； 客户信任； 服务器与网络可用性； 执法风险。

赌客必须相信网站会兑付。网站必须能够持续收款和提现。代理必须能够处理投诉和资金纠纷。服务器必须保持可访问。

因此网络赌博虽然去场所化，却仍需要一套“数字产权保护”。

非法市场无法依靠法院强制网站兑付，于是信誉、代理关系和暴力威胁仍可能承担合同执行功能。

技术并没有消灭地下治理，只是改变其接口。

第五十五章　网络赌博的资金为什么成为关键瓶颈

赌博网站的核心商品不是网页，而是可兑现的赌注。

如果用户只能在网站上看到赔率却无法稳定充值、提现，市场无法扩大。

因此，支付体系成为网络赌博最重要的基础设施之一。

2010年司法意见把“资金支付结算”明确列入可能构成帮助的行为，说明执法已经认识到：切断网站不如切断资金更接近商业核心。[10]

可以把网络赌博看成两张重叠的网络：

> 信息网络负责赔率、下注与结果； 金融网络负责充值、划转与提现。

只有两张网同时存在，赌场才能运行。

第五十六章　2010：第三方支付正式进入许可监管

2010年6月，中国人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》，自9月1日起施行。[5]

办法把非金融机构在收付款人之间提供的网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单等资金转移服务纳入监管，并建立支付业务许可证制度。

从合法经济看，这是电子商务基础设施正规化。

从地下经济看，它又意味着支付不再是一个技术灰区。

支付机构需要身份、商户、资金和交易管理制度。

国家由此获得新的治理节点。

过去要查地下赌场，必须先找到庄家；现在可以通过可疑资金流反向寻找经营网络。

这并不意味着所有非法资金都能被识别，但金融治理的可见性显著提高。

第五十七章　支付实名化与地下市场的适应

监管加强后，地下经营者不会自动退出。

常见适应方向包括：

使用多层账户；　借用他人账户；　频繁更换收款渠道；　把大额资金拆成小额；　使用代理代收；　把支付包装成普通商品交易。

这里不应把具体规避手段写成操作指南，本书只讨论结构。

结构性结论是：

> 监管提高一条通道的成本，会推动地下市场寻找替代通道。

因此，支付治理必须持续跟随市场变化，而不是依靠一次制度建立永久解决。

第五十八章　2010：色情、赌博与支付治理出现同构

把2010年前后的三类政策放在一起，可以发现国家治理第一次高度同构。

色情治理问：

谁制作？谁上传？谁管理网站？谁提供服务器？谁收广告费和会员费？

赌博治理问：

谁建站？谁代理？谁推广？谁开发软件？谁结算？谁分利润？

支付治理问：

谁可以从事网络支付？谁保存客户资金？谁承担交易管理责任？

三个问题共同指向：

> 平台中介责任。

互联网社会无法只治理终端消费者，因为真正具有规模效应的是中介节点。

第五十九章　2011台湾性交易修法——“专区内例外合法，专区外娼嫖皆罚”

为回应释字第666号，

台湾2011年修正《社会秩序维护法》。

新制度授权直辖市、县市政府制定自治条例，

规划可以合法从事性交易的专区；

专区内符合条件的交易可以不处罚；

专区外则交易双方都可能被处罚。[16]

制度设计看似提供合法出口。

但政府后续公开资料显示，

地方政府长期没有实际设置性交易专区。

因此实际结果是：

> 法律理论上允许专区，
>
> 现实却几乎没有新区合法供给。

这是一种“法条开放、市场不开放”的状态。

第六十章　台湾性交易专区制度为什么在互联网时代尤其具有悖论

如果合法性依赖“区域”，

互联网却正在削弱交易前端的区域性。

广告可以在网络发布。

消费者可以通过手机联系。

只有最终见面必须发生在某个地理点。

所以制度试图：

> 把性交易重新塞回一个特定物理空间，

而技术却在：

> 把匹配过程从空间中拆出来。

这形成二十一世纪性交易治理的核心矛盾：

国家仍然可以管最后一公里，

却越来越难通过“看见某条街”来管整个市场。

第六十一章　2011澳门控烟法——赌场开始成为烟草公共卫生的特殊难题

澳门第5/2011号法律建立新的预防和控制吸烟制度。

赌场因为其特殊营业结构，

随后获得专门吸烟区规范。

2012年行政长官批示规定娱乐场吸烟区要求；

2014年又进一步要求：

公共博彩区域自10月起只能在符合条件的独立吸烟室内吸烟。[17]

这一步特别重要。

澳门把两种高重复消费第一次强制拆开：

> 赌博可以继续，
>
> 烟不能继续在赌桌旁自由吸。

赌场经营者必须重新设计：

通风；

动线；

吸烟室；

客户离桌成本。

这再次证明公共卫生可以直接修改欲望产业的微观空间。

第六十二章　2011：《戒毒条例》——吸毒者治理走向社区化和长期化

2011年6月，国务院公布《戒毒条例》。[15]

条例依据《禁毒法》，明确自愿戒毒、社区戒毒、强制隔离戒毒和社区康复等多种措施，并强调科学戒毒、综合矫治和关怀救助。

这代表一种重要制度变化。

1950年代禁毒最典型的方式是大规模清理旧毒品市场；1990年代强制戒毒更强调行政控制；到《禁毒法》和《戒毒条例》，成瘾者被更明确地视为需要长期治疗和社会支持的治理对象。

这里不能把制度文本等同实际效果。

社区戒毒资源、地方执行能力、复吸率和社会歧视仍然存在差异。

但从法律理念看，禁毒已经不再是单一的“抓毒贩”。

第六十三章　毒品市场进入“化学工业化”阶段

合成毒品的历史重要性，可以从生产函数理解。

鸦片和海洛因上游依赖罂粟种植。

罂粟需要土地、季节和特定气候，大片种植可以被卫星、航拍或地方行政发现。

甲基苯丙胺等合成毒品则更多依赖化学前体、设备、技术和隐蔽场所。

于是生产约束由“土地”转向“原料和知识”。

这会改变治理：

> 查种植区 → 管制前体化学品；　守边境 → 同时查国内制毒；　查运输线 → 同时查设备、原料和资金。

这就是大纲所说“生产不再高度依赖大规模农业种植”的真正含义。

第六十四章　合成毒品为何更容易接入城市消费

高价值、低体积的合成毒品适合小批量运输和城市分销。

同时，部分合成毒品的使用方式不依赖注射，这改变了消费者对风险的主观感受。

1990年代海洛因与注射、艾滋病的联系已经产生强烈公共恐惧；某些年轻消费者可能错误地把非注射性合成毒品理解成“娱乐药物”或“危害较小”。

这种认知偏差会影响需求。

所以禁毒宣传在2000年代以后必须重新解释不同毒品的危害，而不能只重复鸦片、海洛因叙事。

第六十五章　2011—2012：微博、社交网络与传播结构变化

互联网从门户网站逐渐转向社交平台后，内容传播不再完全依赖网站编辑。

用户可以转发、关注、私信和自行建立关系网络。

对情色内容而言，这意味着传播路径从“用户主动寻找网站”部分转向“内容沿社交关系流动”。

对现实性交易而言，公开广告可能转向私信和小圈子。

对赌博代理而言，获客也可以利用社交传播。

这种变化使监管对象进一步从网页转向账号。

域名可以关闭，账号可以重建。

于是平台实名、日志保存、举报和账号治理的重要性上升。

第六十六章　“信息市场”和“交易市场”的边界进一步模糊

一个网络帖子可能只是情色图片，也可能包含现实性服务联系方式；一个体育信息网站可能只是赛事资讯，也可能链接投注；一个聊天群可能只是社交，也可能承担毒品联系。

互联网的困难在于：

> 同一技术载体可以承载完全不同法律性质的行为。

因此，不能把技术平台本身定义为某种欲望产业。

国家治理必须判断内容、目的、资金和组织关系。

这使执法从“看到场所就判断行业”转向更复杂的证据链。

第六十七章　2012：智能手机加速普及，终端经济正式成形

2012年前后，智能手机价格下降、3G网络扩张、应用商店和移动应用生态发展，使移动互联网从浏览器时代进入App时代。

App与网页最大的区别不只是图标。

它可以持续登录账号、发送推送、调用摄像头和定位，并与支付工具连接。

这使消费者与平台之间的关系从偶尔访问转为长期连接。

网络赌博因而可以推送盘口和活动；情色社交可以持续维护联系人；合法直播和视频平台也可以建立付费和礼物机制。

从欲望经济角度，终端开始具备“持续召回消费者”的能力。

这已经接近下一编的算法强化逻辑，但在2012年前后，核心仍然是移动化与账户化。

第六十八章　账户化：消费身份从“人”变成“ID”

传统赌场认识熟客靠脸和关系。

网络平台认识用户靠账号。

账号可以记录：

注册时间；　访问频率；　充值；　下注；　聊天；　购买历史。

合法平台利用这些数据改善服务。

非法平台也可能利用数据维护客户。

因此，数字市场第一次把欲望行为变成可连续记录的行为序列。

这对经营者非常有价值，对执法者同样有价值。

一旦服务器或后台被取得，过去只存在于私人记忆中的消费关系可能被批量还原。

第六十九章　网络赌博的“代理树”——旧帮会结构的软件化

许多网络赌博不是由网站直接面对每个赌客，而是设置总代理、一级代理、二级代理等层级。

2010年司法解释相关说明已经注意到多级代理现实。[10]

从组织理论看，这与传统地下市场非常相似：

上层控制规则和分账；　中层承担地区经营；　下层负责拉客和收款。

区别是软件可以自动计算投注和佣金。

这显著降低了组织管理成本。

过去一个地下组织扩大到多个城市，需要大量账房和信息传递；网络后台可以实时汇总。

技术因而提高非法组织的可扩展性。

第七十章　香港与台湾证明：体育直播越全球化，合法庄家同样可以受益

原稿主要讨论体育直播如何增加网络赌博事件密度。

港澳台比较必须补另一面：

这一技术也提高合法博彩经营者的产品密度。

香港赛马会可以对获准海外足球比赛提供投注。

台湾运动彩券则把：

棒球；

篮球；

足球；

后来更多体育项目

纳入合法产品。

互联网直播让消费者同时获得：

比赛信息；

赔率；

即时结果。

这会提高地下庄家效率，

也会提高合法经营者效率。

所以技术对合法/非法市场本身没有偏好。

它只是提高：

> 信息效率。

谁能捕获价值，

取决于牌照和渠道。

第七十一章　体育赛事与网络赌博：全球直播提高可投注事件密

度

卫星电视、互联网视频和体育资讯使中国消费者能够实时观看更多国际赛事。

这会提高可供投注的不确定事件数量。

赌博不再局限于本地牌局或赛马。

足球、篮球及其他全球赛事都可以成为盘口对象。

其经济意义是：

> 可投注事件的供给趋近全天候。

时区差异甚至可以让不同地区赛事覆盖昼夜。

于是网络赌博从偶发娱乐更容易变成高频行为。

这也是“全天候个人终端活动”这一大纲命题的具体基础。

第七十二章　2013：移动支付加速，现金退出部分网络交易

2013年前后，智能手机支付和移动电子商务快速发展。

现金的一个重要特征是难以远程传输；电子资金天然适合网络交易。

当用户可以直接在手机完成转账和支付，网络市场的最后一段摩擦显著降低。

这对所有小额高频交易都有利。

地下市场同样可能尝试利用。

但电子支付又比现金更容易形成中心化记录。

因此，数字支付同时具有：

> 高效率与高可追踪性。

哪一面占优，取决于实名、风控、账户借用、平台协作和执法技术。

第七十三章　地下支付为什么总在“正规化—规避—再正规化”之间循环

一个典型循环是：

新支付工具出现；　地下经营者迅速采用；　监管发现异常；　平台加强风控；　非法网络迁移到新的账户、代收或工具；　监管再升级。

这一循环并不是中国独有，而是数字地下经济的一般结构。

它与前工业时代“禁赌—转入隐蔽场所—再查禁”具有同构性。

变化的是场所从房屋变成账户。

第七十四章　2013—2014：微信等移动社交工具改变现实性交易

匹配

移动社交最重要的功能不是色情，而是把通讯录、位置、朋友圈式展示和即时消息结合。

这些功能对于正常社交和商业极有价值，也会被地下市场利用。

现实性交易因此可能减少对固定街面拉客的依赖，转向线上初步匹配、线下完成服务。

这进一步强化情色信息市场与现实服务市场的分叉：

> 信息越来越完全在线； 服务仍必须落地。

所以执法即使清理线上账号，也仍需处理酒店、出租屋、中介和组织者。

反过来，只扫线下场所，也可能让匹配迁往网络。

数字时代的治理必须线上线下同时进行。

第七十五章　2014：020逻辑也适用于地下市场

2014年前后，中国合法商业广泛讨论“020”，即线上发现、线下消费。

从机制上看，现实性服务早已天然具有020性质。

线上承担：

广告、筛选、沟通、评价或预约。

线下承担：

实际服务、现金或其他交割。

这说明合法商业创新和地下市场并不是两套完全隔绝的技术史。

地下市场经常借用合法商业发明的通用基础设施。

因此，研究欲望史不能只看刑法，还要看通信、支付、物流和平台史。

第七十六章　网络色情的盈利方式从会员费扩展到广告和流量

早期色情网站常依赖会员费。

随着网络广告成熟，内容网站可以通过流量出售广告，即使用户不直接付费也能盈利。

这改变违法收益结构。

过去必须证明消费者付款；现在大量免费内容本身可以成为获客工具。

2004、2010年司法解释把广告收入纳入判断，正是对这一商业模式的回应。[7][8]

从经济学看，这是一种双边市场：

用户获得内容；　广告商购买用户注意力；　网站从两者之间获利。

欲望本身被转化为“注意力库存”。

这一逻辑会在2020年代平台算法中进一步放大。

第七十七章　色情内容与性服务开始真正成为两个产业

到了2010年代中期，二者已经不能再用同一套产业链描述。

数字情色内容的主要资本投入包括：

拍摄或获取内容；　服务器；　带宽；　网站或App；　推广；　支付与广告。

现实性服务的主要成本则包括：

人的时间；　中介；　交通；　场所；　安全；　执法风险。

前者具有强规模经济。

后者规模经济弱得多。

这一区别解释了为什么互联网可以让色情信息跨越国界瞬间扩散，却不能让现实性服务摆脱城市密度和人身风险。

第七十八章　2014：数字证据成为地下经济治理的关键资产

随着网络交易和移动通信普及，案件越来越依赖聊天记录、账户流水、后台数据库、服务器日志和电子文件。

这改变了“证据”的历史形态。

传统赌场证据是赌具、筹码和现金。

网络赌场证据是数据库与资金记录。

传统淫秽物品案件证据是书刊和光盘。

网络案件证据是文件、点击、会员和服务器。

传统毒品案件主要依靠实物、口供和运输证据。

现代案件则还可能加入通信和支付数据。

国家能力因此越来越依赖数字取证能力。

第四部　2015—2020：移动支付、直播与平台化，欲望经济进入全时在线阶段

第七十九章　2015台湾儿少性剥削法重构——互联网色情治理从“交易”扩大到“影像”

台湾2015年修正原有儿童及少年性交易防制法律，并改以“儿童及少年性剥削”作为核心概念。

修法将：

利用儿童少年从事色情表演供人观看；

拍摄、制造儿童少年色情图像；

电子讯号等数字载体

更系统地纳入性剥削范围。[18]

这反映一个关键知识变化：

互联网时代的儿童性剥削不必发生现金性交易。

即使没有传统“嫖资”，

数字影像本身也可能成为：

生产；

交换；

传播；

牟利

对象。

所以法律从：

> 防止儿童卖淫

升级为：

> 防止儿童性影像和数字性剥削。

第八十章　台湾网络性影像治理与香港2008事件的共同点：同意成为核心变量

香港2008私人照片事件主要涉及成年人和隐私。

台湾2015儿少性剥削制度则涉及未成年人。

两者法律对象不同。

但共同推动一个现代原则：

> 数字性影像的法律评价不能只看“有多色情”。

还必须看：

拍摄者是谁；

被拍者年龄；

是否同意；

是否有对价；

是否公开传播；

平台是否继续存储。

这条线直接通向2020年代的：

偷拍；

私密影像外流；

AI换脸。

第八十一章　2015：半数人口上网，九成网民使用手机

截至2015年底，中国网民规模6.88亿，互联网普及率50.3%；手机网民6.20亿，占网民90.1%。手机网上支付用户3.58亿，使用率57.7%。[4]

这组数字是第十编第三个决定性节点。

互联网已经从“重要渠道”变成社会常态。

更重要的是，手机成为主终端。

欲望消费由此具有四个新属性：

全天候； 私密； 位置相关； 支付即时。

传统城市夜生活依赖营业时间。

移动互联网把大量信息和赌博活动扩展到白天、通勤和家庭空间。

“夜生活”第一次不再是欲望市场的唯一时间容器。

第八十二章　2015：互联网彩票整顿——合法彩票与网络渠道不能混为一谈

2015年财政部等八部门发布公告，制止擅自利用互联网销售彩票。[11]

财政部答记者问明确指出，截至当时，财政部尚未批准任何彩票机构正式开通利用互联网销售彩票业务；现实中存在彩票机构擅自委托网络公司销售、网络公司代购彩票、以及假借国家彩票名义销售私彩等多种情况。[11]

这一区分非常重要。

“福利彩票、体育彩票合法”不能推出“任何网站卖福彩体彩都合法”。

法律正当性来自国家特许的发行销售体系，而不是概率机制本身。

互联网让这一边界变得模糊：

消费者看到的界面可能很相似，但后台可能是合法出票、代购、违规委托、私彩甚至纯粹赌博。

因此，国家必须治理“渠道真实性”。

第八十三章　互联网彩票为什么是国家治理欲望的典型案例

彩票和赌博共享一部分行为结构：

支付小额成本；　接受不确定结果；　期待高额回报。

但制度位置完全不同。

国家彩票强调特许发行、公益金和规则公开。

私人赌场追求经营者利润。

互联网的出现并没有消除这个差别，反而使区分更困难。

这说明：

> 法律不是仅按心理刺激机制分类，而按组织权、资金用途、许可和公共政策目标分类。

这也是全书“国家为什么禁一种欲望而经营另一种”的现代版本。

第八十四章　2015：移动支付把终端变成钱包

2015年手机网上支付用户达到3.58亿。[4]

智能手机因此完成从通信设备到金融终端的转变。

对合法经济而言，这是巨大效率提升。

对欲望经济而言，它让“看到刺激—立即付费”之间的时间差显著缩短。

赌博尤其依赖这一点。

传统赌客需要筹码或现金；移动支付使充值动作几乎与下注动作连续。

情色直播后来同样依赖即时打赏。

从行为机制看，支付摩擦下降会提高冲动消费实现概率。

但这只是一般机制，不能据此断言所有用户都因此增加赌博或色情消费。

个体结果仍取决于偏好、收入、自控、平台设计和监管。

第八十五章　移动支付与洗钱：效率越高，监管越必须进入实时化

支付工具越快，非法资金转移时间越短。

传统银行人工审查可能以日为单位；移动支付可以以秒为单位。

因此，反洗钱必须从事后检查走向自动监测和风控模型。

这里出现技术竞赛：

地下经营者希望把非法资金伪装成正常小额交易；　支付机构希望识别异常频率、账户关系和交易模式。

国家治理开始从“知道某个坏人是谁”部分转向“识别异常网络”。

这也是现代数据治理与传统治安最大的差别之一。

第八十六章　2015以后：二维码降低线下灰色交易的收款门槛

二维码支付把数字资金进一步带入街头、餐饮、小商户和个人之间。

从社会史角度，这使现金的独占地位下降。

现实性服务、地下赌博和其他灰色交易理论上都可能使用同样的收款工具。

但二维码并不天然匿名。

它通常连接实名认证账户，因此又可以留下账户关系。

地下市场为避免追踪可能转向多账户和代收结构，监管则通过账户冻结、商户识别和交易分析提高成本。

因此，移动支付时代的非法交易并非“无痕”，而往往是“痕迹更多但更分散”。

第八十七章　2016：直播元年与身体的实时商品化

2016年前后，中国网络直播市场快速发展。文化主管部门当年关于网络表演管理的文件明确指出，一些表演者以低俗、色情等违法违规内容吸引关注，并要求平台建立内容审核、实时监管和身份管理制度。[19]

直播与此前数字色情存在本质差异。

录像和图片是预制内容。

直播是实时互动。

观众可以通过评论、礼物和付费直接影响表演。

这使内容生产从“作品”转向“持续服务”。

在经济结构上，它介于传统表演业与数字媒体之间。

这正是大纲所说色情、娱乐和社交边界开始模糊的前夜。

第八十八章　直播为何不是“网络妓院”

虽然部分直播可能出现色情或擦边内容，但把整个直播行业称为性产业是不严谨的。

绝大多数网络表演属于合法娱乐、游戏、音乐、聊天或其他内容。

只有具体行为违反淫秽色情或其他法律规范时，才进入对应治理。

这一区分与“网吧不是色情场所”“支付工具不是赌博工具”完全一致。

本书研究的是通用基础设施如何被欲望市场利用，而不是把基础设施本身污名化。

第八十九章　2016：平台主体责任成为直播治理核心

国家网信办《互联网直播服务管理规定》要求直播服务提供者建立信息审核、安全管理、值班巡查、应急处置和技术保障制度，并具备即时阻断直播的能力；用户不得利用直播传播淫秽色情等违法内容。[20]

文化部《网络表演经营活动管理办法》又要求经营单位取得相应许可、建立内容自审制度、对表演者实行实名注册和管理。[21]

这些规定说明，国家治理已经从“抓具体主播”扩展到“要求平台承担持续监管责任”。

原因很清楚。

直播数量巨大，不可能完全依靠行政人员逐个观看。

治理必须把部分审核成本内部化给平台。

平台因此成为准治理节点。

第九十章　直播打赏：欲望内容与支付系统完成原生融合

网站会员制仍然是先付费后观看。

直播打赏则把支付嵌进互动过程。

观众看到表演；　产生即时情绪；　点击礼物；　平台记账；　主播与平台分成。

这是一条极短的消费链。

其商业意义不仅适用于情色内容，而是整个直播经济。

但对于利用性暗示吸引付费的违规内容，这种即时变现能力会提高经营诱因。

于是监管必须同时处理内容和资金激励。

只删内容而不改变违规收益预期，平台和主播可能持续试探边界。

第九十一章　“擦边”问题：法律边界之外还有平台规则边界

数字时代出现大量不必然达到刑法中“淫秽”标准、却可能被平台认定为低俗或违反社区规范的内容。

这形成多层治理：

刑法底线；　行政法规和部门规章；　平台内容规则；　广告与商业合作标准。

因此，不能把所有被平台删除的情色内容都称为犯罪。

同样，也不能因为某内容未构成犯罪，就认为平台必须允许。

现代欲望内容第一次处在多套规则叠加的空间中。

第九十二章　2016以后：性交易广告进一步从公开网页迁向私域

公开网站和搜索入口监管加强后，违法交易信息可能更倾向于即时通信、小群组和私人账号。

这是典型的“治理挤压效应”。

公开市场易获客但易发现；　私域市场难获客但更隐蔽。

因此，地下经营者会在流量和安全之间寻找平衡。

这与历史上的赌场从繁华街道迁入隐蔽民宅并无本质不同。

技术改变了门牌号，却没有改变监管与获客之间的基本权衡。

第九十三章　2017：线上娱乐、游戏与赌博机制的边界问题开始突出

2010年代中后期，网络游戏普及，抽取随机虚拟物品、概率奖励等机制受到越来越多关注。

从行为机制上，它们确实可能包含：

付费；　随机结果；　稀有奖励；　重复尝试。

这些特征与赌博有部分相似。

但在法律意义上，不能直接把网络游戏抽卡、随机掉落一概称为赌博。

需要考察虚拟物能否兑换真实金钱、平台是否组织赌局、经营目的和具体法律规定。

因此，第十编只把它们视为“博彩式机制”的前史，真正的算法强化将在第十一编讨论。

第九十四章　2017：网络赌博越来越依赖技术服务商

随着网站、App和移动支付复杂化，网络赌场越来越需要专业技术。

服务器维护；　网页和客户端开发；　数据库；　网络安全；　支付接口；　推广投放。

这意味着一个违法组织不必自己拥有所有能力。

它可以购买外部服务。

产业链因此进一步专业分工。

司法和执法要判断技术服务商是否“明知”，正是因为合法技术服务与犯罪帮助可能使用同样的工具。

这也是数字时代责任认定最困难的地方之一。

第九十五章　台湾运动彩券的数字化反例——国家彩票可以明确允许互联网销售

大陆2018年再次强调没有批准彩票机构正式利用互联网销售彩票。

同一时期台湾运动彩券却早已有合法网络渠道。

台湾体育署资料显示，

第一届运动彩券2008年就开设互联网和电话投注；

第二届2014年以后继续扩大产品种类和数字化服务。[2]

这说明大陆“互联网售彩禁令”不能解释成：

> 网络销售彩票技术上不可监管。

因为香港、台湾已经证明技术上可以。

它真正体现的是：

> 大陆选择把合法彩票销售边界设得更窄。

这是政策选择。

不是技术必然。

第九十六章　澳门2018赛狗终结——博彩城市也会淘汰旧欲望产品

澳门逸园赛狗于2018年7月正式结束经营。

博彩监察协调局官方历史确认这一节点。[19]

这提醒我们：

博彩合法化也不是所有博彩永久繁荣。

产品会出现：

生命周期；

替代；

土地机会成本；

动物福利争议；

消费者偏好变化。

澳门同时拥有全球最庞大的赌场之一，

却可以关闭一个历史悠久的合法博彩产品。

所以“赌博需求稳定”不等于“具体赌博形式稳定”。

第九十七章　2018：互联网售彩禁令再次确认

2018年多部门再次发布公告，明确截至当时财政部尚未批准任何彩票机构开通利用互联网销售彩票业务，并要求严厉查处擅自网络售彩、以彩票名义开展网络私彩和网络赌博，以及为相关业务提供支付结算等行为。[12]

从2015到2018连续整顿，说明互联网彩票不是一个已经稳定合法化的市场。

它处于明确的国家特许边界之内。

这一案例尤其能说明互联网如何模糊“合法产品”和“非法渠道”的区别。

同一种彩票号码，如果通过未经批准的网络经营者销售，其法律性质和资金安全可以完全不同。

第九十八章　2018：支付监管成为打击网络赌博的结构性武器

网络赌场可以更换域名，可以把服务器迁往境外，也可以不断发展新代理。

但只要赌客以人民币充值和提现，就必须经过某种资金通道。

因此，支付是少数难以完全虚拟化的关键节点。

这使国家和支付机构能够从交易异常、涉案账户和资金链入手。

网络赌博治理由此越来越接近反洗钱治理。

赌博不仅是“有人下注”，更是一张资金关系图。

第九十九章　香港合成毒品周期：K他命高峰之后，冰毒重新上升

香港禁毒处长期趋势显示：

K他命在2009—2010前后达到报告滥用高峰后逐渐下降；

甲基苯丙胺“冰”则在2010年代中期重新明显上升。[11]

这说明“合成毒品”不能作为单一品类理解。

不同化学品有自己的：

流行周期；

价格；

社群；

场所；

危害认知。

互联网可以加快新品信息传播。

但产品替代仍取决于：

供给；

执法；

娱乐文化；

消费者体验。

香港与大陆在2010年代都经历合成毒品结构变化，

却不必拥有同一主导品种和同一时间点。

第一百章　台湾K他命与摇头丸——毒品分级制度必须面对娱乐型低剂量消费

台湾《毒品危害防制条例》在2000年代以后不断调整毒品分级。

法务部反毒资料将：

MDMA摇头丸列为第二级；

K他命列为第三级毒品。[20]

这类产品常与：

夜店；

派对；

年轻人；

小包装

联系。

相较海洛因，

部分消费者不会把自己理解为“传统吸毒者”。

这提高预防难度。

国家必须治理的不是传统烟馆或针头，

而是：

> 娱乐消费中的化学风险。

第一百零一章　2018以后：传统海洛因与合成毒品形成双轨市场

到2010年代后期，海洛因并未消失，但冰毒等合成毒品已经获得更大消费规模。

两类市场具有不同地理结构。

海洛因仍与西南方向跨境供应、传统贩运网络高度相关。

冰毒既可能有境外来源，也与国内制毒和化学原料治理密切相关。

这使禁毒需要同时面对：

边境； 港口； 物流； 化工企业； 互联网信息； 娱乐场所； 支付资金。

毒品治理从一条线路问题变成网络问题。

第一百零二章　2019：中国毒品消费结构发生历史性倒转

官方发布的2019年中国毒品形势报告显示，截至2019年底，现有吸毒人员214.8万；其中滥用冰毒人员118.6万，占55.2%，滥用海洛因80.7万，占37.5%，氯胺酮4.9万。[16]

行政登记数据不能等同真实总体规模，也不能与2005年的登记口径进行未经校正的简单人口学比较。

但品种结构的方向非常清楚：

> 冰毒已经超过海洛因，成为登记现有吸毒人员中最主要的毒品。

这标志中国近代以来“罂粟—鸦片—海洛因”主导的致瘾品地下史发生重大转折。

生产技术改变了毒品地理。

第一百零三章　从鸦片战争到冰毒：全球贸易逻辑发生变化

十九世纪鸦片产业高度集中于殖民农业、海运和沿海走私。

二十一世纪合成毒品则更接近化学工业地下化。

两者共同点是高利润和成瘾需求。

差异在于供应链。

鸦片：

> 土地 → 罂粟 → 加工 → 长距离运输。

合成毒品：

> 前体化学品 → 技术 → 隐蔽加工 → 分销。

因此，现代禁毒不可能简单复制林则徐时代的“截断海上进口”。

国家必须进入化学品监管、国际合作、物流、金融和网络信息。

第一百零四章　新精神活性物质：监管速度开始成为变量

2010年代后期，毒品市场还出现新精神活性物质等问题。

其特点之一，是化学结构可以不断变化。

这会制造监管时差：

一个具体物质出现； 危害被识别； 列管； 市场又寻找类似替代物。

这与互联网平台的边界试探高度相似。

现代欲望治理越来越像动态博弈，而不是一次列举完所有禁止对象。

第一百零五章　2019：网络平台已经成为禁毒信息战场

互联网既可能被用于非法交易联络，也成为禁毒宣传、线索举报和信息监测的重要工具。

这进一步说明技术不是单向变量。

同一个社交平台可以被毒贩用于联系，也可以被公安用于获得线索；同一个支付网络可能被用于收款，也可能留下资金证据。

所以“互联网使毒品更容易交易”只能作为部分机制，而不能作为总体结论。

真正结果是：

> 犯罪与治理同时数字化。

第一百零六章　2020澳门疫情冲击——超级实体赌场暴露数字时代最强地理脆弱性

2020年COVID-19疫情让澳门赌场模式接受了一次极端压力测试。

澳门统计暨普查局数据显示：

2020年博彩业博彩收入约603.2亿澳门元，

同比下降约79.4%；

访澳旅客大幅减少是核心原因。[21]

这组数据极具理论价值。

网络赌博可以在边境关闭时继续远程运行。

澳门合法赌场却必须等待：

赌客本人抵达。

所以澳门过去二十年通过：

高铁/公路/航空；

个人游；

酒店；

赌场

降低的地理摩擦，

在疫情中突然重新上升。

结果就是收入崩塌。

> 实体场所的体验价值越高，
>
> 对人口移动的依赖也越高。

第一百零七章　2020香港合法博彩则进一步向数字渠道迁移

香港赛马会在疫情期间依靠网上和移动渠道维持与客户连接。

其后年度报告显示，数字投注占比已经达到极高水平，并明确称疫情加速顾客转向远程渠道。[22]

这里不必用2022年的90%数字投注比例倒推2020精确比例。

但方向非常清楚：

> 香港合法博彩更容易在疫情中从线下渠道转向账户和手机。

这与澳门形成几乎教科书式对照：

香港合法博彩：产品可以远程数字交付。

澳门赌场：核心产品必须真人到场。

同样是合法赌博，

技术弹性完全不同。

第一百零八章　2020台湾的体育彩券与公益彩券已经形成成熟电子概率市场

到2020年，

台湾公益彩券已经由银行体系长期发行，

运动彩券也完成第二届运营。

体育署资料显示，

第二届运动彩券产品覆盖项目明显增加，

并继续使用网络等现代销售方式。[23]

因此在第十编结束时，

完整中国历史空间中已经同时存在：

> 大陆：合法彩票 + 强限制互联网销售；
>
> 香港：合法网络赛马/足球/六合彩；

> 澳门：合法超级实体赌场；
>
> 台湾：合法电子公益彩票和线上运动彩券。

这四种制度本身就是第十编最重要的横截面。

第一百零九章　2020：9.89亿网民——互联网完成基础设施化

截至2020年12月，中国网民规模达到9.89亿，互联网普及率70.4%；网络支付用户8.54亿，占网民86.4%。[6]

从2000年的2250万到2020年的9.89亿，二十年间互联网从少数人的技术变成绝大多数成年人生活的一部分。

这使第十编的主题“互联网重构欲望”完成。

到2020年，讨论网络色情、网络赌博、直播、支付、毒品联络已经不再是在讨论“网络空间里的特殊问题”。

网络本身就是社会空间的一部分。

第十一编因此必须进一步追问：

当平台开始使用推荐算法、短视频、画像、推送和个性化排序主动塑造注意力时，欲望是否又从“用户主动寻找”进入“系统主动刺激”？

第一百十章　2020疫情：物理空间收缩与在线活动扩张

2020年新冠疫情造成大量线下场所阶段性关闭或限制营业，远程工作、在线娱乐、网络购物和在线服务使用增加。

这提供了一次极端对照实验。

现实性服务和实体赌场式地下活动受到物理接触约束；纯数字内容、网络赌博和在线支付则更能在居家环境中继续运行。

因此，疫情再次证明不同欲望市场的生产函数差异。

> 凡是最终必须交付人的身体或实物，其数字化存在上限；凡是结果本身可以数字化，其去场所化程度更高。

第一百十一章　2020：数字色情已经完全不同于VCD时代

二十年前，色情内容的基本单位还是光盘和文件。

到2020年，数字内容可以表现为：

流媒体视频；　即时消息；　群组；　短视频；　直播；　付费社群；　云端文件。

内容的生产者也从专业制作者扩展到普通用户。

这种“用户生产内容”模式极大增加供给，同时带来偷拍、未经同意传播、未成年人保护和隐私侵害等新问题。

因此，现代情色治理不能只讨论“淫秽不淫秽”，还必须讨论同意、隐私和平台责任。

第一百十二章　现实性交易并未被互联网“虚拟化”

即使到2020年，性服务的核心仍必须在现实空间完成。

互联网主要改变：

发现；　广告；　沟通；　筛选；　支付。

它没有消灭：

人身风险；　暴力；　疾病风险；　地理距离；　执法风险；　组织者控制。

因此，把网络时代称为“虚拟色情取代实体卖淫”是不成立的。

更准确的是两个市场并行，并在部分环节连接。

第一百十三章　网络赌博却接近完全数字化

赌博的最终商品是随机结果下的财富变化。

只要赌资和结果都可以数字记录，消费过程就几乎不需要实物交付。

因此，它比性服务和毒品更适合完全数字化。

一个赌客可以在家完成：

开户；　充值；　选择赛事；　下注；　查看结果；　提现。

这就是网络赌博革命的本质。

赌场不再是建筑。

赌场成为协议、数据库和资金通道。

第一百十四章　毒品始终保留“最后一公里”物理约束

毒品可以在线沟通、在线付款，却不能通过网络本身进入人体。

生产、仓储、运输和交付始终存在。

所以毒品市场即使高度数字化，仍留下现实抓手。

快递、物流、交通、化工原料和见面交付都会形成风险。

这使毒品治理的数字化与物理治理必须结合。

第五部　横截面：互联网怎样重新组织三条欲望产业

横截面零　2000—2020四地合法博彩数字化比较

地区	合法博彩核心	互联网/远程渠道	非法边界	核心政策逻辑
中国大陆	福彩、体彩	互联网售彩长期试点后反复整顿，2015/2018强调未正式批准	网络赌场、无牌售彩	国家彩票合法，但网络渠道高度收紧
香港	赛马、六合彩、足球	电话、互联网、移动账户长期合法	境外无牌庄家、其他无授权博彩	以合法远程供给对抗地下庄家
澳门	实体赌场、体育博彩等	普通赌场批给明确不等于互动博彩	无牌网络/互动博彩	超级实体场所 + 博彩中介

地区	合法博彩核心	互联网/远程渠道	非法边界	核心政策逻辑
台湾	公益彩券、运动彩券	2008运动彩券即开电话和网络投注	地下赌球、私彩	公益/体育财政化 + 合法电子通道

这个表格给出本编最重要的制度识别。

如果互联网技术本身决定赌博合法性，

四地不应该出现如此差异。

真正决定变量是：

> 牌照。

技术只决定交易成本。

第一百十五章　第一次比较：复制成本

三条主线中，互联网对复制成本影响最不同。

类型	消费对象	数字复制能力	边际成本变化
情色信息	图片、文字、音视频	极高	接近零
现实性服务	人的时间与身体	极低	降幅有限
网络赌博	规则、赔率、数字结果	极高	显著下降
毒品	化学实物	无法数字复制	主要影响信息和支付

所以“互联网使欲望市场扩大”必须拆成具体产品。

第一百十六章　第二次比较：地理约束

情色内容可以服务器在海外、用户在中国境内。

网络赌博同样可以跨境运行。

现实性服务必须考虑消费者与服务者距离。

毒品必须完成物流。

因此，互联网最容易让前两者跨越管辖边界。

这也是网络赌博和淫秽网站治理尤其重视境外服务器、跨境协作和网络接入的原因。

第一百十七章　第三次比较：资本投入方式

传统妓院资本投入在房屋、人身控制和关系网络。

网络色情资本投入在内容、服务器、流量和支付。

传统赌场资本投入在场所、赌具、现金、安保。

网络赌场资本投入在技术、服务器、代理和结算。

毒品资本仍需投入生产、原料和物流，但信息技术降低协调成本。

资本由“重场所”向“轻资产网络”迁移，是第十编最重要的经济变化之一。

第一百十八章　第四次比较：匿名性其实分成两种

互联网常被描述为匿名空间。

但需要区分：

社会匿名性：交易对象和熟人不知道真实身份。

技术匿名性：平台、运营商、支付机构和执法机关无法追踪真实身份。

互联网通常显著提高前者，却不必然提高后者。

手机号码、设备、IP、实名支付和账号都可能降低技术匿名性。

因此，数字时代可能出现一种看似矛盾的状态：

> 对熟人更匿名，对平台更透明。

第一百十九章　第五次比较：风险从“被看见”转向“被记录”

传统地下市场害怕现场查获。

数字地下市场更害怕数据关联。

聊天可以长期保存；　支付可以形成流水；　网站可以留下后台；　手机可以保存联系人。

因此，网络降低即时发现风险，却可能提高事后追溯范围。

一宗案件一旦突破核心服务器或账户，可能批量暴露大量参与者。

这是传统赌档难以达到的侦查效果。

第一百二十章　第六次比较：中介并未消失，而是平台化

互联网经济早期有一种理想化想象：买卖双方直接连接，中介将消失。

欲望市场的实际历史并非如此。

色情信息出现网站和平台； 性交易出现账号运营和线上中介； 赌博出现代理树； 毒品仍依赖可信联系人和物流。

互联网消灭的是部分旧中介，同时制造新中介。

新中介掌握流量、账户、信誉、结算和数据。

从政治经济学看，中介权力没有消失，只是从地点优势转向网络优势。

第一百二十一章　第七次比较：地下市场与合法基础设施的寄生

关系增强

数字地下市场很少完全自建基础设施。

它们依赖：

电信网络； 云服务器； 域名； 银行； 支付机构； 手机； 物流； 社交平台。

这些基础设施主要服务合法经济。

非法市场只是其中极小部分使用者。

这使现代治理出现一个根本问题：

> 如何打击非法用途而不破坏通用基础设施的正常价值？

答案通常不是禁止技术，而是增加平台责任、实名、风控、举报和执法协作。

第一百二十二章　第八次比较：欲望产业的利润捕获者发生变化

宋代青楼利润主要被场所经营者、鸨母、债权人和保护者分配。

民国赌场利润可能流向庄家、帮会、警察和政治保护网络。

互联网时代增加了一批新节点：

技术开发者；　服务器商；　流量渠道；　支付账户控制者；　平台；　代理；　数据运营者。

并非这些合法行业参与者都知道非法用途。

但从产业结构看，欲望经济的利润分配链确实变长。

因此现代执法越来越强调“明知”与帮助行为的证据。

第一百二十三章　第九次比较：监管从行业监管转向基础设施监

管

传统国家可以直接监管酒坊、妓院、赌场和烟馆。

数字时代的一个网站可以同时经营多类内容，支付机构又服务千万正常商户。

所以监管需要进入基础设施层：

互联网接入； 平台审核； 支付结算； 账号实名； 电子证据； 跨部门数据协作。

这使现代国家能力更加技术化。

基层组织密度仍重要，但不再是唯一变量。

第一百二十四章　第十次比较：国家与市场开始进行实时博弈

古代禁赌政策变化以年甚至朝代为尺度。

互联网时代，一个网站被关闭后，域名和服务器可以迅速替换；一个账号被封后，经营者可能重新注册；一个支付通道受限后，资金可能迁移。

监管周期因此缩短。

国家与地下市场进入近实时适应。

这种高频博弈是下一编“平台与算法时代”的基础。

第六部　社会生态：谁在数字欲望市场中获得权力

第一百二十五章　消费者：从进入场所到携带场所

在前现代城市中，一个消费者若要进入欲望市场，往往需要移动身体。

他去酒楼、青楼、赌坊、烟馆；到了民国，他去舞厅、跑马场、烟馆和妓院；改革开放以后，又出现歌舞厅、洗浴、发廊、宾馆和地下赌档。

智能手机改变了这一历史惯性。

对色情信息和网络赌博而言，消费者不再前往场所，而是把场所带在身上。

手机屏幕同时可以成为：

内容放映设备； 通讯工具； 投注平台； 支付终端。

这是一种历史性的“场所内卷化”。

建筑空间被压缩进个人设备。

但必须再次强调，这只适用于可以数字交付的消费。现实性服务和毒品仍需要外部世界。

第一百二十六章　女性：数字化并没有简单带来“自主化”或

“剥削加深”

研究情色史时，不能只观察男性消费者。

2000—2020年数字平台给部分女性内容生产者和表演者提供了更直接接触受众、绕过传统线下中介的可能。直播和社交媒体尤其可能让个人自己经营账号、形成粉丝和获得收入。

但这种变化不能被简单描述为“平台让女性获得自主”。

新的依赖关系可能包括：

平台抽成； 公会和经纪机构； 流量规则； 打赏激励； 隐私泄露； 偷拍视频； 网络骚扰； 灰色中介。

因此，数字化同时可能增加议价空间和新型风险。

具体结果取决于劳动关系、平台规则和法律保护。

完整中国补充 香港2008事件把“淫秽”与“隐私”正式拆成两

条治理轴

香港2008年私人不雅照片大规模网络传播后，

同一批影像同时触发：

淫亵及不雅物品分类；

电脑资料未经许可取得；

个人资料私隐；

互联网转载

等不同问题。

这件事说明：

> 一张图可以在内容法上“不雅”，
>
> 在隐私法上又属于未经同意泄漏。

二者并不互相替代。

一个成年人即使合法拥有自己的私人性影像，

第三者未经允许取得并传播仍可能产生独立权利侵害。

因此第十编的数字情色模型必须升级为二维：

> 内容合法性
>
> ×
>
> 取得/传播同意。

这条轴线将在2020年代AI生成不雅影像中进一步扩大。

第一百二十七章　偷拍视频与未经同意传播：数字情色史的新对象

传统色情产业的研究重点通常是“谁制作、谁出售”。

智能手机摄像和网络传播普及以后，还必须加入“是否经过被拍摄者同意”。

偷拍视频、私密影像泄露和未经同意传播与传统商业色情不同。

它们首先涉及隐私和人格权侵害，某些情况下又可能涉及淫秽物品传播、敲诈勒索等其他法律问题。

因此，现代情色史不能继续只使用“色情供给—消费者需求”模型。

必须加入：

> 同意权、影像控制权与数据永久性。

一段影像一旦数字化扩散，被摄者几乎不可能像收回实体照片那样完全追回所有副本。

复制成本趋近于零，也意味着伤害的可逆性下降。

第一百二十八章　未成年人：数字传播打破传统年龄隔离

实体成人娱乐场所可以通过门卫、位置和营业环境形成事实上的年龄门槛。

互联网内容则更容易被未成年人偶然或主动接触。

这也是2004和2010年淫秽电子信息司法解释特别提高涉及未成年人内容处罚强度的重要背景之一。[7][8]

平台时代的年龄治理比传统场所更困难。

仅用“是否成年”弹窗并不必然可靠，过度收集身份信息又会产生隐私问题。

因此，互联网把保护未成年人与数据保护放在同一技术难题中。

第一百二十九章　商人：互联网把“规模经济”带入非法内容市场

传统盗版色情光盘虽然可以大量复制，但每多卖一张都要生产、运输和零售。

数字文件则不同。

一个服务器上的文件可以被大量用户访问。

因此，非法内容市场更容易形成大规模集中经营。

经营者可能追求流量，而不是单次高价。

这改变利润函数：

> 单位价格下降 × 用户规模上升 × 广告/会员变现。

也正因为规模经济更强，一旦核心平台被查处，影响范围可能比关闭一个实体店大得多。

第一百三十章　技术人员：第一次成为欲望产业的重要生产要素

古代青楼不需要程序员。

民国赌场不需要数据库工程师。

网络赌博和大型色情网站却必须依赖技术人员。

网站开发、服务器运维、支付接口、数据库、流量推广、网络安全都成为新的生产要素。

这使欲望产业开始与一般数字产业共享同一技术劳动力市场。

但“为网站写代码”是否构成犯罪，不能仅凭技术服务本身判断。

司法实践强调是否明知、是否直接帮助、参与程度和获利等因素。[10]

这一点对理解现代地下经济非常重要：

> 工具是通用的，责任取决于具体使用和主观认知。

第一百三十一章　平台：私人公司开始承担准公共治理责任

在实体城市，赌场和妓院治理主要是国家执法机关的工作。

互联网平台拥有数亿用户后，国家不可能逐条人工检查全部内容。

于是平台被要求建立审核、举报、实名和即时阻断制度。[20][21]

这意味着一个新的权力主体出现：

> 平台规则制定者。

平台可以删除内容、封禁账号、限制支付、降低推荐。

它既是商业公司，又在一定程度上执行公共规范。

这种“私人治理”是数字欲望史与此前任何时代最不同的地方之一。

第一百三十二章　国家：从控制街道升级为控制协议节点

1950年代国家治理优势来自居民组织、户籍、单位和对公共空间的高可见性。

2000年代以后，社会流动性远高于计划时代，单纯依靠基层熟人监督已经不可能覆盖所有交易。

国家能力因此增加新组成：

通信监管； 平台责任； 金融反洗钱； 电子证据； 跨地区数据库； 实名制度； 国际执法合作。

这不是说旧的基层治理不重要。

而是国家能力的技术函数发生扩展。

第一百三十三章　境外运营者：互联网重新制造“租界式”监管套利

晚清租界的监管套利来自多重司法权。

二十一世纪互联网的监管套利则来自服务器、公司、支付和用户跨越不同法域。

结构上，两者有惊人相似性：

> 经营者把关键资产放在本地执法较难直接触及的管辖区，同时继续服务境内消费者。

但二者不能完全等同。

租界是物理城市中的治外法权空间；境外服务器属于现代国际互联网和国家主权体系。

共同点是：

> 管辖边界成为商业设计变量。

第一百三十四章　网络赌博最接近“数字时代的租界经济”

网络赌场尤其适合这种结构。

核心服务器和公司可以在境外；　境内只保留代理和赌客；　资金通过多层渠道转移。

这让境内执法机关很难像查封本地赌场那样一次控制全部资产。

因此网络赌博治理必然依赖：

境内代理打击； 支付冻结； 网站封堵； 跨境合作； 电子证据。

它是国家能力国际化的典型压力测试。

第七部 区域差异：同一互联网进入不同社会空间

完整中国区域横截面 “珠三角”必须拆成深圳—香港—澳门三个法律空间

地理上，深圳、香港、珠海、澳门处于同一个高度一体化城市群。

欲望市场的法律结构却完全不同。

深圳

网络赌场：非法。

赌场：非法。

互联网彩票：严格受限。

性交易：行政/刑事禁止。

烟草：专卖。

香港

实体赌场：不存在合法牌照。

赛马会赛马、六合彩、足球：政府授权，可以通过远程渠道投注。

成人情色物品：有分级和限制制度。

性交易本身与组织卖淫相关行为存在复杂法律边界。

烟草：私人市场 + 公共卫生。

澳门

实体赌场：合法经济核心。

普通赌场牌照不自动覆盖互动博彩。

博彩中介：牌照化。

烟草：娱乐场内部逐步加强控烟。

所以“港澳信息流进入珠三角”只是第一层。

更深层是：

> 同一个消费者跨过几十公里边界，
>
> 同一行为的法律性质可以彻底改变。

第一百三十五章　珠三角：制造业流动人口与港澳信息流叠加

第九编已经讨论珠三角在改革开放初期的先发效应。

2000—2020年，这一区域又获得互联网、外贸和港澳联系三重叠加。

大量外来务工人口形成庞大年轻消费群体；广州、深圳等城市互联网和移动支付普及较早；与香港、澳门的交通和信息联系又使境外博彩、娱乐和商业文化更容易进入本地认知。

因此，珠三角在网络赌博、跨境博彩代理、线上娱乐和新型毒品治理中具有较高研究价值。

但这里仍不能把地区开放程度与违法市场规模简单画等号。

经济越开放，合法服务业和监管技术也越发达。

第一百三十六章　云南边境：互联网不能替代地理

云南是说明“数字化存在上限”的最佳案例。

网络可以帮助毒贩联系，却不能改变云南接近传统金三角供应区的地理事实。

海洛因等传统毒品仍然高度受边境、山地交通和跨境网络影响。

因此，同一时期中国东部城市的毒品问题越来越数字化、合成化，西南边境仍保留强烈的地缘属性。

这说明技术不会抹平地理，只会与地理叠加。

第一百三十七章　福建与东南沿海：历史走私路径在数字时代重新编码

明清时期烟草经东南沿海进入中国，晚清又有海上鸦片走私。

二十一世纪的非法市场当然已经完全不同，但沿海港口、国际航运和侨商网络仍会影响跨境商品和资金流。

互联网提高信息联系速度，却仍依赖现实港口和物流完成实物交付。

因此，历史路径具有连续性，但不能用“自古走私”之类文化解释代替现代制度分析。

第一百三十八章　台湾海峡：数字内容跨海容易，实物和法律却仍有边界

2000—2020年两岸互联网、旅游、投资和流行文化联系继续加深。

数字影音和网站可以跨海传播。

但是：

赌博牌照；

性交易法律；

烟酒税制；

毒品分类

并不互认。

例如台湾合法运动彩券的网络下注，

并不因此成为大陆合法博彩。

大陆合法网站和支付渠道，

也不能自动用于台湾所有商品。

因此台湾海峡特别适合说明：

> 互联网降低信息边界，
>
> 却不会自动统一法律边界。

第一百三十九章　长三角：高收入、高互联网普及与平台经济

上海、杭州等城市在2000—2020年成为互联网、电子商务、金融和高端服务业中心。

这里的欲望市场重要性更多来自支付、平台和消费能力，而不是传统边境走私。

网络色情、社交匹配和支付技术更容易在高连接城市扩散；同时，大型平台企业和监管资源也更集中。

因此长三角体现的是“高市场效率—高数据治理能力”的双高结构。

第一百四十章　内陆县城：互联网降低地域差距，但不会消除收入差距

2000年前，一个偏远县城消费者接触外地色情媒介或博彩信息，需要光盘、书刊或熟人渠道。

互联网把信息差距显著压缩。

一个县城用户理论上可以访问与一线城市相同的网站。

但收入、网络质量、智能手机普及和支付使用仍存在差异。

所以互联网对欲望消费的“普惠”首先是信息层面的，而不是购买力层面的。

这也是网络赌博尤其危险的一点：它可以把高风险金融式消费带到缺乏成熟消费者保护的地区。

第一百四十一章　城乡差异：手机比电脑更具普及力量

桌面互联网需要固定电脑、宽带和家庭空间。

智能手机把接入成本显著降低。

因此，移动互联网比PC互联网更能穿透农村和低收入地区。

到2020年，农村网民规模已经达到3.09亿。[6]

欲望内容和网络赌博也因此不再是大城市特有现象。

国家治理必须从重点城市扩展到全国网络空间。

第八部　合法成瘾品为何在本编不再是主角

完整中国补充　烟草在四地反而显示制度差异比互联网更强

2000—2020烟草最值得比较的不是电商。

而是制度。

中国大陆

国家烟草专卖稳定。

互联网主要改变营销和非法零售风险。

香港

私人烟草市场继续存在，

但2006修法、2007—2009室内禁烟扩大，

国家从消费空间和广告健康风险入手。

台湾

2002废除烟酒专卖，

生产和市场开放；

2009室内工作场所等控烟扩大。

国家从经营者转向监管者。

澳门

赌场和旅游构成高吸烟密度场景。

2011后控烟制度强化，

2014起公共博彩区原则上只能在符合标准的吸烟室内吸烟。

所以四地都“控制烟草”。

但控制的权利点不同：

> 大陆控制供应商；
>
> 香港控制使用空间；

> 台湾从供应垄断转向税制和健康；
>
> 澳门重点改造赌场内部空间。

第一百四十二章　烟草：制度稳定性高于技术冲击

与网络色情、赌博和合成毒品相比，2000—2020年的传统卷烟市场在制度上更连续。

烟草专卖体系已经在1980—1990年代确立。

互联网主要改变广告、信息和零售环境，而没有改变卷烟必须生产、运输和实体消费的基本结构。

因此，大纲把第十编重点放在网络色情、赌博、支付和新型毒品，是合理的。

烟草真正的新技术转折——电子烟——更适合放入第十一编平台与算法时代继续讨论。

第一百四十三章　酒：线上营销增加，但核心社交功能没有数字化

酒同样保持强物理属性。

电商可以卖酒，社交媒体可以营销酒，品牌可以通过互联网传播。

但饮酒本身仍发生于现实身体和社交场景。

因此互联网没有像改变赌博那样改变酒的生产函数。

酒在这一时期最大的连续性仍是：

消费品；　社交工具；　礼品；　税收来源；　公共卫生问题。

其数字化程度相对有限。

第一百四十四章　为什么不是所有欲望都会被互联网同等重构

可以用“可数字化程度”解释。

如果商品本身就是信息或规则，互联网影响最大。

如果商品必须由身体或实物交付，互联网主要影响前端交易。

所以排序大致为：

> 色情信息 ≈ 网络赌博 > 性交易匹配 > 毒品交易协调 > 酒烟实物消费。

这个排序不是危害排序，而是数字化程度排序。

第九部　国家治理的四种新技术

完整中国补充　国家不仅可以封堵互联网，也可以把互联网变成持牌渠道

大陆第十编的治理工具主要表现为：

实名；

平台审核；

支付监测；

网站封堵。

香港和台湾则增加另一种工具：

> 牌照化数字市场。

经营者必须：

获得政府授权；

识别账户；

遵守年龄限制；

保存交易；

接受税收和监管。

这种制度不是“放任”。

而是把数字技术纳入国家可观察渠道。

因此现代网络欲望治理至少有两类：

禁止型数字治理

> 无牌网络赌场
> → 封堵、抓代理、断支付。

特许型数字治理

> 赛马会/运动彩券

> → 账户化、实名化、合法支付、税收。

两者可以共存。

第一百四十五章　实名制：把匿名网络重新连接到现实身份

数字市场扩张后，国家治理的基本任务之一，是把账号重新连接到真实主体。

手机号实名、支付实名、平台身份核验都服务于这一目标。

实名制可以降低违法者无限重建身份的便利，也有助于证据关联。

但实名制度同时涉及个人信息保护。

因此，现代治理不只是“越实名越好”，还必须防止平台过度收集和泄露数据。

第一百四十六章　平台审核：把治理成本内部化

如果国家自己审核数亿用户每天产生的内容，成本不可承受。

平台审核制度让经营者承担第一层责任。

其经济学本质是：

> 谁从规模化内容中获利，谁承担一部分外部性治理成本。

这也是为什么直播平台必须配备内容审核、巡查和即时阻断能力。[20][21]

第一百四十七章　支付监测：从查人转向查图

现金时代，警察首先找犯罪嫌疑人，再查他的资金。

数字支付时代，也可以从异常资金网络反向识别关系。

大量账户之间的交易可以抽象成图：

节点是账户； 边是转账； 金额、时间和频率是属性。

虽然本书不讨论具体侦查技术，但历史意义非常清楚：

> 金融基础设施使地下经济第一次能够被大规模图谱化。

第一百四十八章　电子证据：地下交易第一次拥有可复制的“档案”

传统非法交易者往往避免记账，因为账本会成为证据。

网络系统却无法完全不记账。

赌博需要账户余额； 会员网站需要权限； 支付需要交易记录； 即时通信需要消息传输。

因此，数字地下市场会不自觉地产生档案。

这些档案比传统纸质账本规模更大。

国家若能合法取得和验证，就可以重建长期关系。

这也是数字化给予执法机关的最大反向优势之一。

第一百四十九章　跨部门协作：单一公安机关不足以治理网络欲望市场

网络色情涉及文化、网信、电信和司法。

网络赌博涉及公安、法院、检察、支付和跨境合作。

网络售彩涉及财政、民政、体育、公安、网信、人民银行等多个部门。[11][12]

毒品则涉及公安、海关、药监、卫生、司法和金融反洗钱。

这说明现代欲望治理的组织结构也被网络化。

国家内部必须形成跨部门网络，才能应对地下市场的跨行业网络。

第一百五十章　治理的代价：误伤、隐私和合规成本

任何高强度数字治理都有成本。

平台过度审核可能误删合法内容；　支付风控可能冻结正常账户；　实名可能增加个人信息泄露风险；　跨平台数据协作需要法律边界。

因此，国家能力不应只用“打掉多少网站”评价。

还需要考虑：

治理准确率；　程序正当；　用户权利；　商业合规成本。

这是现代治理比古代简单禁令更复杂的原因。

第十部　因果分析：互联网究竟改变了什么

第一百五十一章　确定因果链一：带宽上升与数字内容传播

这一链条最稳定：

> 带宽和存储成本下降 → 大文件传播更加可行 → 视频、音频内容在线化 → 实体载体相对重要性下降。

它适用于所有数字媒体，并非色情专属。

情色内容只是其中一种利用者。

第一百五十二章　确定因果链二：移动互联网与消费时间延长

手机随身携带且持续联网：

> 固定终端约束下降 → 上网时间和地点扩展 → 网络消费更碎片化、全天候化。

这一逻辑同样适用于新闻、购物、社交和娱乐。

对于赌博和情色内容，它增加的是“可消费机会”，而不是自动决定实际消费量。

第一百五十三章　确定因果链三：网络支付与远程交易闭环

网络支付降低远距离结算摩擦：

> 付款不再要求面对面 → 异地小额交易更容易 → 网络商业闭环形成。

对地下市场而言，这一条件同样成立。

但实名和反洗钱又提高追踪可能。

因此最终非法交易净成本并不只由“支付更方便”决定。

第一百五十四章　条件性机制一：互联网是否一定扩大性交易

未必。

互联网降低匹配成本，但性交易仍受：

执法； 收入； 人口性别结构； 城市密度； 旅馆和住房； 疾病风险； 暴力和诈骗。

如果执法和平台治理同步提高，网络匹配的净扩张效应可能被部分抵消。

因此，只能说互联网提供扩张条件，不能仅凭互联网普及率推算性交易规模。

第一百五十五章　条件性机制二：网络赌博是否一定比实体赌博危害更大

网络赌博具有全天候、便捷和高频特点，可能增加冲动下注机会。

但危害程度还取决于：

下注限额； 支付速度； 用户年龄； 欺诈； 成瘾机制； 执法；是否能够自我排除。

非法网络赌场通常缺乏消费者保护，这会显著提高风险。

但不能把“网络形态”本身当作唯一决定变量。

第一百五十六章　条件性机制三：禁令是否必然提高黑市利润

传统经济学直觉是：

供给受限 → 价格上升 → 风险溢价提高。

但数字市场边际复制成本很低。

色情内容即使被禁止，也可能因复制近乎免费而保持低价格甚至免费。

经营者可以通过广告和流量变现。

因此，互联网时代的“禁令—黑市高价”关系不再普遍成立。

这是与鸦片、毒品等实物市场的重要区别。

第一百五十七章　条件性机制四：国家基层组织密度的重要性

下降了吗

相对于1950年代，传统单位和熟人组织对个人生活的持续监督明显下降。

但这不意味着国家能力必然下降。

数字平台、实名支付、视频监控和数据库形成新的可见性。

因此可能出现一种替代：

> 社会组织型可见性下降，数据型可见性上升。

第九编已经在1990年代末看到这一趋势，第十编则使其成熟。

第一百五十八章　不确定性一：非法市场规模数据为何不可直接比较

色情、赌博、毒品都属于隐藏人口和隐藏交易。

公开统计往往来自：

查处案件；　登记人员；　缴获数量；　专项行动。

这些数字同时受到真实规模和执法强度影响。

例如某年查获网络赌博案件增加，可能意味着赌博增加，也可能意味着专项行动更强。

因此，本编主要用行政数字识别结构变化，而不把它们直接当作市场份额。

第一百五十九章　不确定性二：点击量不等于独立消费者

司法解释使用点击量是为了建立法律尺度。[7]

历史研究却不能把点击量直接当用户人数。

一个人可以点击多次； 机器人可以产生流量； 同一内容可能被重复访问。

因此，网络统计必须区分：

访问量； 用户数； 付费人数； 文件数量。

数字时代看似数据丰富，实际上更容易产生口径幻觉。

第一百六十章　不确定性三：登记吸毒人数不等于实际吸毒人口

2019年现有吸毒人员214.8万等数字来自行政体系。[16]

它们适合用于观察登记结构和品种变化，却不能直接推算社会中全部未发现吸毒者。

不同年份的清查强度、登记规则和戒断人员移除规则也会影响数字。

因此，本编对2005与2019的比较重点放在“海洛因占主导转向冰毒占主导”，而不简单声称吸毒人口增长了多少倍。

第一百六十一章　不确定性四：网络使地下市场更隐蔽还是更透明

两个答案都可能成立。

对普通社会观察者，网络使交易更隐蔽。

对拥有服务器、通信和支付证据的执法机关，网络又可能使关系更透明。

所以必须指定观察者。

“隐蔽性提高”是相对于邻居和街面巡逻；“可追踪性提高”是相对于数字取证。

这两个判断并不矛盾。

第十一部　编年总结：二十年中的十个关键节点

第一百六十二章　2000：互联网从小众进入大众化起点

2000年底2250万网民，是本编第一基准点。[1]

它标志互联网已经能够形成跨地域消费群，但仍主要依赖PC、拨号和网吧。

第一百六十三章　2004：电子淫秽信息获得专门司法尺度

2004年司法解释把文件数量、点击、会员、广告和费用结算纳入刑事规则。[7]

治理对象从实体媒介正式转向数字网络。

第一百六十四章　2005：网络赌场获得功能性法律定义

2005年司法解释明确赌博网站和接受投注的代理可以构成开设赌场。[9]

“赌场”从建筑变成组织功能。

第一百六十五章　2008：《禁毒法》建立现代综合禁毒框架

《禁毒法》把禁种、禁制、禁贩、禁吸以及戒毒、监测、反洗钱和国际合作纳入统一法律体系。[14]

毒品治理由专项决定走向综合法。

第一百六十六章　2009：手机网民突破两亿

手机网民快速增长，使欲望消费从PC场景转向随身终端。[2]

这是移动化的真正起点。

第一百六十七章　2010：三条监管链同时成熟

2010年出现三组关键制度：

淫秽电子信息司法解释（二）； 网络赌博专门意见； 非金融机构支付服务许可制度。[5][8][10]

内容、赌博与支付第一次在制度层形成三角治理。

第一百六十八章　2011：戒毒进入社区与康复体系

《戒毒条例》细化自愿戒毒、社区戒毒、强制隔离戒毒和社区康复。[15]

成瘾治理进一步长期化。

第一百六十九章　2015：互联网人口过半，手机支付大规模普及

6.88亿网民、6.20亿手机网民和3.58亿手机支付用户意味着网络交易进入大众时代。[4]

同年网络售彩整顿又说明国家开始直接处理“合法彩票 + 非法互联网渠道”的混合边界。[11]

第一百七十章　2016：直播把实时身体表演与平台支付结合

直播市场快速增长后，国家网信和文化主管部门建立平台主体责任、实名和内容审核制度。[19][20][21]

情色边界第一次进入实时互动平台治理。

第一百七十一章　2020四地数字欲望市场的最终截面

到2020年，第十编可以获得一个完整截面。

中国大陆

互联网人口接近十亿。

网络色情、网络赌博、毒品交易前端高度数字化。

私人赌博和性交易仍然没有合法牌照出口。

香港

合法投注已经长期账户化、网络化。

互联网情色接受分级、淫亵物品和隐私等多重法律约束。

毒品从海洛因到K他命、冰毒经历多个周期。

澳门

赌权开放带来全球超级赌场。

贵宾厅和博彩中介仍高度依赖真人跨境移动。

2020疫情导致博彩收入同比下降近八成，

暴露实体场所模式的极端地理依赖。[21]

台湾

烟酒专卖已经退出历史舞台。

公益彩券和运动彩券均为成熟合法概率市场，

运动彩券已有网络投注。

2009—2011性交易法律重构，

合成毒品和儿童数字性剥削进入现代法律治理。

因此四地共同进入数字时代，

却没有进入同一种数字社会。

第一百七十二章　2019—2020：合成毒品与移动网络完成结构性替代

2019年官方现有吸毒人员中冰毒人数超过海洛因；2020年底网民接近十亿，网络支付用户8.54亿。[6][16]

这两组变化分别完成毒品供给技术和互联网基础设施的时代转换。

第十二部　与前九编的历史对照

第一百七十三章　与宋代比较：瓦舍消失了吗

宋代瓦舍把表演、饮食、赌博和性娱乐集中在同一城市空间。

互联网时代并没有简单消灭瓦舍，而是把一部分功能拆散。

视频平台承担表演； 社交软件承担匹配； 网络赌场承担赌局； 支付平台承担结算。

过去一个消费者需要在同一条街完成多类消费。

现在不同功能可以由不同公司和服务器完成。

这就是从“空间集群”到“协议集群”。

第一百七十四章　与明代比较：印刷革命与互联网革命

明代情色出版革命降低复制成本，但仍需纸张、刻版、印刷和运输。

互联网把复制成本进一步推向接近零。

因此两次革命具有同构链条：

> 复制技术进步 → 内容单位成本下降 → 潜在消费者扩大 → 国家治理对象变化。

差异是互联网还增加互动和支付，因而不仅改变媒体，也改变市场组织。

第一百七十五章　与晚清鸦片比较：物流约束是否消失

鸦片贸易最大的制度难题之一是跨境物流和银支付。

互联网时代毒品交易的信息和支付成本显著下降，却无法消灭物流。

因此海关、边境、运输仍然重要。

技术没有让化学实物变成数字商品。

这也是鸦片史和互联网毒品史之间最大的连续性。

第一百七十六章　与民国上海比较：保护伞从警察关系转向基础设施滥用

民国非法市场常依赖地方警察、帮会和政治人物保护。

网络时代仍可能存在腐败和保护，但大规模数字市场更依赖服务器、支付和平台。

因此保护逻辑改变：

过去需要“让执法者不来查”；　现在还需要“让账号和资金持续可用”。

地下权力结构从人身关系部分转向技术资源控制。

第一百七十七章　与1950年代比较：国家为何不能再复制一次

“关闭全部场所”

1950年代国家可以关闭妓院、烟馆和赌场，因为这些市场高度场所化。

互联网时代即使关闭一个网站，内容和经营者仍可能迁移。

因此治理从一次性拆除变为持续运营。

这并不意味着现代国家能力更弱。

只是治理对象从有限数量的场所变成不断变化的网络节点。

第一百七十八章　与改革初期比较：现金和场所不再是唯一交易基础

1978—2000年欲望市场重新出现依赖：

流动人口；　现金；　宾馆；　歌舞厅；　交通。

2000—2020年又新增：

互联网； 账号； 智能手机； 第三方支付； 平台。

因此，第九编和第十编不是两个独立阶段，而是市场基础设施连续叠加。

完整中国版总论　互联网没有统一欲望市场，而是把既有制度编码进网络

2000—2020最容易产生一种技术决定论：

> 所有人都上互联网，
>
> 所以市场最终都会变成同一种互联网市场。

港澳台增订后，这一判断无法成立。

香港把合法博彩直接数字化。

台湾把体育彩券直接数字化。

大陆却限制国家彩票互联网销售，同时高压打击网络赌场。

澳门拥有全球规模最大的合法赌场，但赌场核心仍坚持真人现场消费。

四地使用同一：

浏览器；

手机；

支付网络；

体育直播。

得到的制度结果却完全不同。

所以最强因果链应写为：

> 技术降低成本
>
> → 既有市场获得新工具
>
> → 国家根据原有合法性结构重新划边界

> → 经营者再围绕边界优化组织。

不是：

> 互联网
> → 黄赌毒必然数字化
> → 国家失去控制。

完整中国史还揭示另一点：

> 物理边界与数字边界并存。

一个深圳居民可以在网上看到澳门赌场。

但如果不能合法进入澳门，

观看不等于下注。

一个香港居民可以合法在线投注赛马会足球。

但不能因此合法向任何境外网站下注。

一个台湾消费者可以从合法运彩网站投注。

但同一网站的庄家逻辑不能自动移植到大陆。

所以二十一世纪中国欲望史不再只研究：

> “市场在哪里？”

而要同时研究：

> 用户在哪里；
>
> 服务器在哪里；
>
> 牌照在哪里；
>
> 付款在哪里；
>
> 最终消费是否必须到场。

这五个“位置”第一次可以彼此分离。

第十三部　结论：互联网没有消灭城市，而是给城市增加第二层

空间

2000年至2020年的中国欲望史，可以被概括为一次“第二城市化”。

第一层城市是物理城市。

人依靠道路、旅馆、酒吧、娱乐场所、居民区、交通枢纽和商业街发生交易。

第二层城市是网络城市。

人依靠账号、群组、网站、App、支付账户和服务器发生连接。

二者并非替代关系，而是叠加关系。

情色信息可以主要存在第二层；现实性服务必须从第二层回到第一层。

赌博可以几乎完整存在第二层；毒品则必须通过第一层完成物流和交付。

因此，不同欲望市场的数字化程度，取决于最终商品是否可以数字化。

本编最确定的因果链不是“互联网导致黄赌毒增加”，而是：

> 互联网和移动通信降低信息复制与匹配成本 → 第三方支付降低远程资金结算成本 → 平台和软件降低组织规模扩张成本 → 色情信息与赌博最先完成去场所化 → 性交易和毒品主要完成前端数字化 → 国家治理从查场所转向查平台、账号、服务器和资金 → 市场与监管进入持续适应。

从2000年的2250万网民到2020年的9.89亿网民，中国社会完成了互联网基础设施化。[1][6]

欲望市场也因此从“网络是一个渠道”变成“网络就是市场环境”。

但2020年仍不是终点。

第十编讨论的网络大多仍由用户主动进入：用户寻找网站、加入群组、打开App、选择直播。

2020年代真正新的变量，是平台开始通过推荐算法、短视频信息流、个性化推送和用户画像主动决定“什么刺激下一秒出现在眼前”。

于是因果方向开始发生微妙变化。

2000—2020年主要是：

> 人寻找欲望产品。

2020年代越来越需要研究：

> 平台如何寻找最能留住人的欲望刺激。

这将进入下一编：

第十一编　平台与算法时代——2020年代

附录一　2000—2020关键编年表

年份	事件	本编意义
2000	年末网民约2250万	网络欲望市场开始拥有大众规模

年份	事件	本编意义
2000	全国人大常委会通过维护互联网安全决定	网络空间进入正式法律治理
2003前后	第三方网络支付兴起	网络交易由信息传播走向资金闭环
2004	两高淫秽电子信息司法解释	点击、会员、广告、费用结算进入司法尺度
2005	两高赌博司法解释	赌博网站和代理接受投注被认定为开设赌场
2005	登记吸毒者仍以海洛因为主	传统毒品仍占优势，新型毒品已进入治理视野
2007	《禁毒法》通过	现代综合禁毒法律体系形成
2008	《禁毒法》施行	禁种、禁制、禁贩、禁吸与戒治并举
2009	手机网民2.33亿	私人随身终端迅速普及
2010	淫秽电子信息司法解释（二）	群组、平台和服务商责任细化
2010	网络赌博案件专门意见	软件、广告、技术、支付等产业链责任明确

年份	事件	本编意义
2010	支付机构许可制度建立	第三方支付正规化、可监管化
2011	《戒毒条例》	社区戒毒与康复制度细化
2012—2014	智能手机、社交和移动支付快速发展	交易从PC向个人移动终端迁移
2015	网民6.88亿、手机网民6.20亿	中国进入半数人口联网时代
2015	多部门整顿互联网彩票	合法彩票与非法网络渠道重新划界
2016	直播治理制度密集出台	实时网络表演进入平台责任治理
2018	再次明确未批准互联网售彩	国家特许边界继续收紧
2019	冰毒登记滥用人数超过海洛因	合成毒品完成结构性上升
2020	网民9.89亿、支付用户8.54亿	互联网和网络支付完成社会基础设施化

港澳台新增关键编年

年份	地区	事件	本编意义
2001—2002	澳门	新博彩法及赌场承批制度，2002三项承批权落定	赌权由长期单一垄断转向国际资本竞争
2002	香港	修订赌博法规，打击利用互联网等方式参与境外无牌赌博	网络跨境并不构成法律逃逸
2002	台湾	WTO入会，废除烟酒专卖；公卖局改制	致瘾合法品由国家经营转向开放市场+税制
2003	香港	足球博彩规范化，赛马会成为唯一获授权经营者	合法互联网博彩与非法网络庄家正式分叉
2003	澳门	内地个人游启动	用人员跨境便利支持实体赌场扩张
2004	澳门	金沙等新赌场开业；博彩中介发牌启动	赌场资本化、贵宾厅制度化

年份	地区	事件	本编意义
2006—2009	香港	控烟法扩大，2007多数室内禁烟，2009夜店/麻将等过渡期结束	夜生活与烟草被公共卫生拆分
2008	香港	私人不雅照片互联网泄漏事件	情色史进入隐私、同意和数字复制问题
2008	台湾	5月运动彩券开卖，11月开电话/互联网投注	国家授权网络体育博彩形成
2008	澳门	《打击贩卖人口犯罪法》	博彩旅游扩张与人口流动治理并行
2009	台湾	释字第666号；新版控烟制度实施	性交易法律平等问题、烟草公共卫生升级
2009	台湾	《运动彩券发行条例》制定	体育博彩财政法制化
2009—2010	香港	K他命报告滥用人数达历史高峰	精神药物成为青年禁毒核心
2011	台湾	社维法修正，性交易专区内例外、专区外娼嫖皆罚	地理化性交易规则与移动互联网发生冲突

年份	地区	事件	本编意义
2011—2014	澳门	新控烟制度进入赌场，2014大众博彩区原则上仅准吸烟室吸烟	赌场空间被公共卫生重新设计
2015	台湾	儿少性剥削法律重构	数字性影像与网络性剥削成为独立治理对象
2018	澳门	赛狗结束	合法博彩产品也存在生命周期
2020	澳门	博彩收入因疫情和旅客骤减同比下降约79%	超级实体赌场暴露地理依赖
2020	四地	手机和网络成为共同基础设施	技术趋同，但牌照和合法性继续分裂

附录二　三条主线的数字化程度

主线	2000年前主要组织方式	2000—2020数字化变化	仍无法数字化的部分
情色内容	光盘、录像、印刷	网站、视频、群组、手机、直播	内容生产中的现实行为

主线	2000年前主要组织方式	2000—2020数字化变化	仍无法数字化的部分
现实性服务	街面、娱乐场所、中介	线上广告、聊天、预约、支付	实际服务、人身安全、地理
赌博	赌档、赌场、私彩	网站、代理、App、在线结算	几乎可全部数字化
国家彩票	实体销售网点	网络销售尝试与整顿	国家许可和真实出票体系
海洛因	跨境走私、线下分销	通信、支付部分数字化	生产、运输、交付
合成毒品	化学原料、地下制毒	信息、支付和分销协调数字化	原料、制造、物流

附录二A　四地博彩数字化矩阵

地区	实体赌场	合法彩票	合法体育下注	网络合法下注	主要非法对象
中国大陆	否	是	体彩包含体育彩票但非香港式固定赔率足球庄家制度	2000—2020总体严格限制正式互联网售彩	网络赌场、私彩、无授权售彩
香港	否	是（六合彩）	是（足球、赛马）	是，赛马会授权渠道	境外无牌庄家、其他无授权赌博
澳门	是	有多种获准博彩/彩票	有体育博彩	普通赌场批给不自动包含互动博彩	无牌互动/网络赌博
台湾	否	是（公益彩券）	是（运动彩券）	是，2008已开通电话和互联网渠道	地下赌球、私彩、无牌赌博

附录三　产业链比较

A. 网络色情

> 内容生产/获取 → 上传 → 服务器/平台 → 流量推广 → 会员或广告 → 支付 → 用户

关键风险节点：内容合法性、未成年人、平台明知、服务商帮助、支付收益。

B. 网络赌博

> 软件/后台 → 服务器 → 网站/App → 代理 → 获客 → 下注 → 支付结算 → 分成/提现

关键风险节点：代理体系、服务器、技术帮助、支付、境外运营。

C. 合成毒品

> 前体原料 → 制造技术 → 地下生产 → 运输 → 分销 → 网络沟通 → 支付 → 消费

关键风险节点：化学原料、制毒场所、物流、资金和消费场所。

附录四　史料与数据可信度说明

港澳台增订史料边界

香港

1. 2002赌博修法只证明香港把无牌境外赌博纳入打击，不意味着所有境外网站访问都构成同一罪名；具体责任取决于经营、投注、宣传等法条要件。
2. 2003足球博彩合法化仅适用于获授权经营者，不能写成“香港网络赌博合法”。

3. 2008私人不雅照片事件应从隐私、未经同意取得和传播研究，不能把受害者写成色情产业参与者。
4. K他命等“报告滥用人数”受登记、执法和求助变化影响，不能直接当成社会真实使用率。

澳门

1. 2002赌权开放是娱乐场幸运博彩开放竞争，并不代表所有网络博彩同时开放；普通赌场批给明确排除互动博彩。
2. 博彩中介人牌照证明贵宾厅/中介业务被监管，但不能据此认定所有中介信用活动都无风险或全部合法。
3. 2003个人游与澳门博彩增长高度相关，但赌场开放、酒店资本投入、居民收入、交通等同时作用，不能写成单因。
4. 2020博彩收入暴跌主要证明实体赌场高度依赖人员移动；不能由一次疫情冲击推断长期赌场需求消失。

台湾

1. 2002废除的是烟酒专卖制度，不等于政府退出烟酒治理；税收、许可和公共卫生继续存在。
2. 2008运动彩券网络投注属于政府授权渠道，不能与地下网络赌球混同。

3. 2009释字666号判断的是旧“罚娼不罚嫖”违反平等原则，不等于大法官宣布性交易全面合法。

4. 2011修法理论上允许地方性交易专区，但长期没有地方政府设置新专区，因此“有合法化法源”与“实际存在合法市场”必须区分。

5. K他命、MDMA的法律分级与医学危害不是完全同一个排序，不应由法律级别直接推导毒理危险度。

本编主要使用以下类型材料：

[A] 法律、司法解释、国务院规章和部门规范性文件。 适合确认法律边界、制度设立时间和治理对象，不直接证明违法市场真实规模。

[B] CNNIC等官方统计。 适合确认互联网、手机和支付普及规模。统计口径可能随年份调整，跨期比较应优先观察大趋势。

[B/C] 公安、禁毒等行政统计。 适合观察登记人员、查处和品种结构，但同时受执法力度、登记规则和专项行动影响，不等同真实隐藏人口。

[C] 媒体案件与地方通告。 适合恢复具体商业模式和场所，不宜由个案直接外推全国。

本编原则上不使用无法核验来源的“全国色情网站多少个”“网络赌博年流水多少万亿”之类网络流传数字。

附录五　核心假设、边界与不确定性

确定逻辑

1. 数字文件复制成本显著低于实体媒介。
2. 移动终端降低上网的时间和地点约束。
3. 网络支付降低远程交易结算摩擦。
4. 网络赌博比现实性服务更容易完全数字化。
5. 合成毒品相对罂粟类毒品降低了对农业种植的依赖。
6. 数字平台同时产生更多行为数据和电子证据。

条件性机制

1. 匿名性提高可能促进地下交易，但实名和数据取证可能产生反向作用。
2. 支付便利可能提高交易频率，但支付风控可以提高非法经营成本。
3. 平台化可能扩大供给规模，也可以集中治理责任。
4. 禁止可能产生风险溢价，但数字内容边际成本低，价格效应不一定类似毒品。

不确定部分

1. 非法色情、赌博和毒品的真实市场规模无法由查处数据完整估计。
2. 不同年份行政登记吸毒人数口径可能不同。
3. 网络赌博资金经多种渠道流转，公开案件金额不能直接代表总体规模。
4. 互联网普及与某类违法行为增长之间存在大量共同变量，不能做单因推断。

参考文献与主要制度资料

[1] 中国互联网络信息中心：《第七次中国互联网络发展状况调查统计报告》，2001年1月。
https://www3.cnnic.cn/n4/2022/0401/c88-787.html

[2] 中国互联网络信息中心：《第25次中国互联网络发展状况调查统计报告》，2010年1月。
https://www.cnnic.cn/n4/2022/0401/c88-808.html

[3] 中国互联网络信息中心：《第27次中国互联网络发展状况统计报告》，2011年1月。
https://www3.cnnic.cn/n4/2022/0401/c88-779.html

[4] 中国互联网络信息中心：《第37次中国互联网络发展状况统计报告》，2016年1月。
https://www3.cnnic.cn/n4/2022/0401/c88-1103.html

[5] 中国人民银行：《非金融机构支付服务管理办法》，中国人民银行令〔2010〕第2号。
https://www.pbc.gov.cn/

[6] 中国互联网络信息中心：《第47次中国互联网络发展状况统计报告》，2021年2月。
https://www3.cnnic.cn/n4/2022/0401/c88-1125.html

[7] 最高人民法院、最高人民检察院：《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，2004年。
https://gongbao.court.gov.cn/Details/d16a316e0d4bf8421f11cb2dca9338.html

[8] 最高人民法院、最高人民检察院：《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》，2010年。
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/302.html

[9] 最高人民法院、最高人民检察院：《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，2005年。
https://gongbao.court.gov.cn/Details/bbcd0735eb402996a074c3ca858898.html

[10] 最高人民法院、最高人民检察院、公安部：《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，2010年。
https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/1877.html

[11] 财政部等八部门：关于制止擅自利用互联网销售彩票的公告及财政部答记者问，2015年。
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/2015zcjd/201504/t20150403_1212977.htm

[12] 财政部等部门：《关于综合治理擅自利用互联网销售彩票行为的公告》，2018年。
https://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/zhs/201808/t20180821_2994396.htm

[13] 全国人大相关材料：《我国的禁毒工作和禁毒立法》，2006年。
https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2006-08/28/content_352022.htm

[14] 《中华人民共和国禁毒法》，2007年通过，2008年施行。
https://www.npc.gov.cn/zgrdw/wxzl/gongbao/2008-02/23/content_1462412.htm

[15] 国务院：《戒毒条例》，2011年。
https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=1146

[16] 国家禁毒委员会办公室等公开发布：《2019年中国毒品形势报告》。公开转载版本：https://gaj.xlgl.gov.cn/gaj/jwzx/tzgg/5ccaf3fca9bd47f08e2393f3734dcf21/index.html

[17] 全国人大常委会：《关于维护互联网安全的决定》，2000年12月。

[18] 深圳市人民政府：《关于禁毒的通告》，2005年，作为地方娱乐场所和新型毒品治理案例。https://www.sz.gov.cn/zfgb/2005/gb448/content/mpost_4978700.html

[19] 文化部：《关于加强网络表演管理工作的通知》，2016年。https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/gfxwj/202012/t20201204_906302.html

[20] 国家互联网信息办公室：《互联网直播服务管理规定》，2016年。https://www.cac.gov.cn/2016-11/04/c_1119847629.htm

[21] 文化部：《网络表演经营活动管理办法》，2016年。https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/scgl/202012/t20201206_918194.html

港澳台增订核心制度史料与数字入口

香港

[H1] 香港政府：2002年《赌博（修订）条例》及跨境赌博答复，明确无牌境外经营和互联网跨境赌博问题。
https://www.info.gov.hk/gia/general/200207/10/0710196.htm

[H2] 香港立法会：2002年修订《赌博条例》相关辩论，明确针对互联网及先进电子手段进行跨境赌博。
https://www.legco.gov.hk/yr01-02/english/counmtg/hansard/cm0522ti-translate-e.pdf

[H3] 香港赛马会：《Our Milestones》——2003规范足球博彩。
https://corporate.hkjc.com/en-us/who-we-are/our-history/our-milestones

[H4] 香港立法会：2003足球博彩立法辩论，含18岁限制、禁止信用投注、广告和问题赌博措施。
https://www.legco.gov.hk/yr02-03/english/counmtg/hansard/cm0409ti-translate-e.pdf

[H5] 香港卫生署/政府：2006控烟修法，2007起扩大室内禁烟，2009夜店、麻将馆、按摩等过渡期结束。
https://www.yearbook.gov.hk/2006/en/08_06.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/200907/08/P200907080157.htm

[H6] 香港警务处/政府：2008互联网私人不雅照片传播事件及未经许可取得电脑资料调查。
https://www.news.gov.hk/isd/ebulletin/en/category/lawandorder/080204/html/080204en08010.htm

[H7] 香港个人资料私隐专员：2008网上流传私人裸照事件声明。
https://www.pcpd.org.hk/english/news_events/media_statements/press_20080219.html

[H8] 香港保安局禁毒处：《Three-year Plan on Drug Treatment and Rehabilitation Services 2024—2026》长期趋势图，用于K他命、MDMA、冰毒历史趋势。
https://www.nd.gov.hk/pdf/three_year_plan_2024_2026_final_en.pdf

澳门

[M1] 澳门博彩监察协调局：《澳门博彩业历史》，2001—2002赌权开放、2004金沙、2006永利等。
https://www.dicj.gov.mo/web/en/history/

[M2] 澳门博彩统计2002—2007，赌场、赌桌、角子机与博彩收入。
https://www.dicj.gov.mo/web/en/information/DadosEstat/2007/estat.html

[M3] 澳门旅游局：个人游2003启动及2004内地旅客增长。
https://www.dst.gov.mo/en/about-us/press-release/13a6e72ad7e544b584cc907885ebc540.html

[M4] 澳门赌场承批合同示例：普通赌场批给排除interactive gaming。
https://www.dicj.gov.mo/web/en/contract/Wynn/2002BORAEM27S2Sup.html

[M5] 第6/2002号行政法规：规范娱乐场幸运博彩中介业务。
https://bo.dsaj.gov.mo/isapi/go.asp?d=rega-6-2002cn

[M6] 澳门博彩监察协调局：博彩中介人2004年启动发牌。
https://www.dicj.gov.mo/web/cn/licensing/introProm.html

[M7] 澳门第6/2008号法律《打击贩卖人口犯罪》。
https://www.anti-tip.gov.mo/sc/law_list1.aspx

[M8] 澳门2014赌场吸烟室规则。
https://bo.dsaj.gov.mo/isapi/go.asp?d=despce-141-2014cn

[M9] 澳门2020博彩业调查：博彩收入同比下降79.4%。
https://www.gov.mo/zh-hant/news/801739/

台湾

[T1] 国家发展委员会档案管理局：《台湾烟酒事业：从专卖到自由化经营》，2002废除专卖。
https://www.archives.gov.tw/tw/arctw/69-1738.html

[T2] 中华民国财政部：《烟酒管理问题》，2002废除专卖及公卖局改制。
https://museum.mof.gov.tw/eng/singlehtml/177c2ca85a9c440f8ede6340a288a575?cntId=180ec53bfff2486eb173ba2b3179857f

[T3] 财政部：《发行运动特种公益彩券推办纪要》，2008年5月2日发行、11月11日开电话及网络通路。
https://museum.mof.gov.tw/singlehtml/2fcbe239a7274f3ea1

385fadc2f1b476?cntId=11b0ae475f934e4b85a38d8c08848d1a

[T4] 台湾体育运动文化数字典藏：第一届运动彩券2008—2013。https://iweb.sports.gov.tw/Exhibition/Articles?a=84

[T5] 《运动彩券发行条例》，2009年制定。https://law.sports.gov.tw/LawContentSource.aspx?id=FL049625

[T6] 司法院释字第666号，2009年11月6日。https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=100&id=310847

[T7] 司法院：2011《社会秩序维护法》性交易专区修法。https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1429-71172-d77b6-1.html

[T8] 台湾国民健康署：2009新版烟害防制制度，室内工作场所全面禁烟。https://www.hpa.gov.tw/EngPages/List.aspx?nodeid=1506

[T9] 台湾《毒品危害防制条例》及法务部反毒资料，用于MDMA、K他命分类。https://mojlaw.moj.gov.tw/lawcontent.aspx?lsid=fl001431

https://antidrug.moj.gov.tw/lp-1215-1.html

[T10] 立法院：台湾公益彩券发行沿革。
https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=9453&pid=131646

[T11] 台湾2015儿童及少年性剥削防制制度相关研究与卫生福利部法规资料。
https://dep.mohw.gov.tw/DOPS/cp-1266-6906-105.html

一句话定义第十编

> 2000—2020年的中国欲望史，是互联网把“寻找—沟通—付款—组织”四种成本同时压低之后，情色信息与赌博率先脱离固定场所、现实性服务与毒品完成前端数字化，而国家又以平台责任、电子证据、支付监管、实名体系和综合禁毒重新建立数字边界的历史。

补论一　虚拟货币：支付工具演化不能被写成“从支付宝直接走

向加密货币”

大纲将支付系统的长期技术链概括为“银行卡 → 第三方支付 → 虚拟货币及其他数字支付工具”。这一方向能够提示地下经济不断寻找低摩擦结算方式，但正式写作必须补充制度边界。

首先，第三方支付和加密资产不是同一类制度。第三方支付处理的是法定货币在账户之间的转移，2010年以后进入人民银行许可监管；比特币等所谓虚拟货币则不由货币当局发行，其法律定位和金融监管完全不同。

其次，中国在2010年代并未把虚拟货币视为与人民币等同的支付货币。2017年七部门关于代币发行融资风险的公告明确指出，相关代币或“虚拟货币”不具有法偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，金融机构和非银行支付机构不得为相关代币发行融资提供账户、交易、清算、结算等服务。[22]

因此，第十编不能写成：

> 移动支付以后，地下经济普遍转向虚拟货币。

现有公开材料不足以支持这种全国性强结论。

更稳妥的表述是：

> 2010年代后期，加密资产为跨境和网络化资金转移提供了一种新的潜在工具，但在中国大陆其金融合法性受到严格限制；具体在色情、赌博或毒品市场中的使用比例缺乏可靠全国统计。

这一区分非常重要，因为“技术上可使用”和“现实中大规模使用”是两个不同命题。

补论二　2012：实名要求与个人信息保护同时上升

2012年全国人大常委会通过《关于加强网络信息保护的决定》，一方面要求网络服务提供者在办理网站接入、固定电话、移动电话入网以及信息发布服务时要求用户提供真实身份信息，另一方面又明确保护能够识别公民身份和涉及个人隐私的电子信息，要求企业对收集的信息保密。[23]

这组规则揭示数字治理中一个无法回避的张力。

如果完全匿名，色情、赌博、诈骗和其他违法活动的追踪成本会显著上升。

如果无限制实名和收集数据，普通用户又会面临泄露、滥用和监控风险。

所以数字国家真正要解决的不是“匿名还是实名”二选一，而是：

> 在可追责与隐私保护之间建立制度边界。

欲望市场尤其容易暴露高度敏感的个人行为，因此数据泄露可能产生比普通消费记录更严重的声誉、勒索和人身风险。

这一点在偷拍视频、私密聊天和支付记录时代尤其重要。

补论三　搜索引擎与推荐算法之间的历史分界

2000年代网络欲望市场主要是“搜索时代”。

消费者知道自己要找什么，然后输入关键词、进入论坛、寻找链接或加入聊天群。

搜索引擎降低的是寻找既有欲望对象的成本。

2010年代后期，信息流、短视频和推荐系统逐渐改变这一结构。用户不必明确搜索，平台也可以依据既往行为推送内容。

但为了维持全书断代清晰，第十编只讨论推荐逻辑的萌芽，不把算法强化作为主线。

原因是二者的因果方向不同。

搜索时代：

> 欲望 → 主动寻找内容。

算法时代：

> 历史行为 → 平台预测兴趣 → 主动推送刺激 → 可能反过来强化欲望。

这一反身性是第十一编真正的新问题。

补论四　互联网革命最深的变化不是“内容更多”，而是市场反馈速度更快

传统欲望产业获得消费者反馈很慢。

一个明代书坊刊刻艳情小说，需要通过销量判断市场；一个民国舞厅需要通过客流判断歌女和节目受欢迎程度；一个赌场则通过赌桌流水了解客户。

数字平台可以实时获得：

点击；　停留；　注册；　充值；　转发；　打赏；　复购。

这让经营者可以快速试验产品和营销方式。

因此，互联网真正降低的不只是复制成本，还有学习成本。

市场能更快知道消费者喜欢什么。

这一点为2020年代算法优化欲望奠定了数据基础。

补论五　第十编在全书中的位置

如果把前十编压缩成一条基础设施史，可以得到：

> 宗庙和宫廷 → 酒肆与城市 → 青楼与赌坊 → 瓦舍和夜市 → 印刷与烟草全球贸易 → 租界、报纸、电影与工业卷烟 → 国家组织化治理 → 改革后的旅馆、歌舞厅和跨境物流 → 互联网、智能手机和移动支付。

每一次变化都不是欲望本身改变，而是“欲望如何被组织”改变。

2000—2020年的历史特殊性在于，市场第一次可以在不共享物理场所的情况下，把全国乃至跨境的消费者组织到同一个系统中。

这使规模、速度和反馈同时发生量级变化。

因此，第十编既是传统欲望产业史的终点，也是平台注意力经济史的起点。

[22] 中国人民银行等七部门：《关于防范代币发行融资风险的公告》，2017年9月4日。人民银行相关政策材料可见：https://beijing.pbc.gov.cn/beijing/132086/3247062/3247079/2025031317214068972/2017121116371575387.pdf

[23] 全国人民代表大会常务委员会：《关于加强网络信息保护的决定》，2012年12月28日。https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/zfjc/zfjcelys/2012-12/29/content_2034960.htm

---

Footnotes

1. 香港政府和立法会资料显示，2002年修订赌博法规的核心目的之一是打击香港居民通过互联网及其他先进电子手段参与无牌境外赌博。它处理的是无授权经营和投注，不应概括成“访问海外博彩网页即违法”。 ↩ ↩2
2. 台湾财政部和体育主管部门资料确认，第一届运动彩券2008年5月2日开卖，11月11日开放电话及互联网投注；第一届发行期至2013年底。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
3. 澳门博彩监察协调局官方历史确认2002年SJM、Galaxy、Wynn取得承批权，并通过转批给最终形成六家经营体系；2004金沙等开业后赌场、赌桌及角子机数量快速扩张。 ↩ ↩2 ↩3
4. 澳门旅游局资料显示个人游2003年7月启动，到2004年底通过个人游到访澳门的内地旅客累计超过四百万；2004全年内地旅客约950万人次。博彩扩张同时受赌场投资、收入、交通等变量影响，个人游不是唯一原因。 ↩ ↩2

5. 澳门2002赌场承批合同文本明确排除interactive gaming等活动，说明实体赌场承批不自动等于网络赌场牌照。 ↩ ↩²

6. 台湾国家发展委员会档案管理局和财政部资料确认，台湾2002年加入WTO后废止烟酒专卖，实施烟酒管理和税制，公卖局于7月改制为台湾烟酒股份有限公司。 ↩ ↩²

7. 2008香港私人不雅照片互联网传播事件中，警方称源头调查涉及有人在电脑维修期间未经许可取得照片；香港个人资料私隐专员公开指出，该事件显示互联网个人资料泄漏会对当事人造成严重伤害。本文只使用制度与媒介层面事实，不传播或描述任何影像内容。 ↩ ↩²

8. 台湾司法院释字第666号于2009年11月6日认定旧“罚娼不罚嫖”条文违反平等原则，并给予两年修法期。 ↩ ↩²

9. 香港赛马会官方历史及2003立法会资料均明确把规范足球博彩解释为打击非法足球投注，赛马会成为唯一授权经营者，并设置未成年人、信用投注和广告限制。赛马会服务同时使用投注处、电话和网络平台。 ↩ ↩²

10. 第6/2002号行政法规把博彩中介业务定义为向赌客提供交通、住宿、餐饮、消遣等便利以推介博彩，并从承批公司取得佣金；2004年DICJ正式启动中介人发牌。 ↩

11. 香港禁毒处长期趋势资料显示，MDMA在2000年代初达到高位，K他命报告滥用人数在2009—2010附近达到历史高峰，之后下降；冰毒在2010年代重新上升。报告人数不等于社会真实流行率。 ↩ ↩²

12. 香港2006控烟修法于2007年起扩大至多数室内工作场所、餐厅、卡拉OK等；夜店、商业浴室、按摩、麻将馆及部分成人酒吧获得至2009年7月的过渡期。 ↩

13. 澳门第6/2008号法律针对以性剥削、劳动/服务剥削、奴役等为目的的人口贩运。该法证明监管需求存在，不证明赌场旅游业与人口贩运之间存在单一直接因果。 ↩

14. 《运动彩券发行条例》于2009年7月1日公布，后自2010年起实施，明确以体育发展、人才培养及公益作为制度目标。 ↩

15. 台湾国民健康署资料说明，2009年新版烟害防制制度上路后，三人以上共用室内工作场所等须全面禁烟。 ↩

16. 台湾2011年修正《社会秩序维护法》，授权地方政府设置性交易专区，专区外交易双方皆罚；官方后续资料指出长期没有地方政府新设性交易专区，因此法定例外与现实合法供给必须区分。 ↩

17. 澳门2011控烟法律之后，赌场吸烟受到专门空间规则约束；2014规则要求公共博彩区域原则上只可在符合标准的独立吸烟室内吸烟。 ↩

18. 2015台湾儿少性剥削法律重构把儿少色情表演、数字影像制造传播等更系统地纳入性剥削范畴。本文不讨论任何具体未成年人影像内容。 ↩

19. 澳门博彩监察协调局官方历史记载逸园赛狗于2018年7月20日结束经营。 ↩

20. 台湾法务部反毒资料将MDMA列为第二级毒品、K他命列为第三级毒品。法律分级综合成瘾、滥用和社会危害，不可直接当作毒理学危险程度排名。 ↩

21. 澳门统计暨普查局2020博彩业调查显示，疫情和旅客大幅减少背景下，2020博彩收入约603.2亿澳门元，同比下降79.4%。 ↩ ↩2

22. 香港赛马会2021/22年度报告称疫情进一步加速客户向网上和移动渠道转移，并在当时达到约90%投注额来自数字渠道。该后出数据只用于确认疫情期间数字化方向，不倒推2020精确占比。 ↩

23. 台湾体育主管部门资料显示，第二届运动彩券自2014年起发行，项目种类和现代投注服务进一步扩大；本编只使用到2020年。 ↩